

EXP. PENAL 02/2015

PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE OAXACA

CERTIFICACION.- LA SECRETARIA DE ESTE JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE HUAUTLA DE JIMENEZ, OAXACA, - - - - -

- - - - - **CERTIFICA Y DA FE:** - - - - -

QUE EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS CONCEDIDO A LAS PARTES PROCESALES, PARA QUE INTERPUSIERAN RECURSO DE REVOCACIÓN CONTRA EL AUTO DE FECHA VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, HA TRANSCURRIDO PARA EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO A PARTIR DEL DÍA UNO DE AL DÍA CUATRO DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, PARA LOS PROCESADOS DEL DÍA UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO AL DÍA CUATRO DE DICIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD; LA DEFENSA DE LOS PROCESADOS DEL DÍA CINCO AL DÍA SEIS DE DICIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD, PARA LA ASESORA JURÍDICA DE LA OFENDIDA ELISA ZEPEDA LAGUNAS, Y PARA LA VICTIMA INDIRECTA MANUEL ZEPEDA CORTES, DEL SEIS AL DÍA SIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, Y PARA LA OFENDIDA ELISA ZEPEDA LAGUNAS, DEL DÍAS SIETE AL DÍA OCHO DE DICIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD, SIN CONTAR LOS DÍAS SÁBADO Y DOMINGO POR SER INHÁBILES. LO QUE **SE CERTIFICA Y HACE CONSTAR** PARA LOS EFECTOS DE LEY. **EN HUAUTLA DE JIMENEZ, OAXACA; A VEINTISEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS.** - - - - -


EL SECRETARIO DE ACUERDOS

ENCARGADO DEL JUZGADO POR MINISTERIO DE LEY.


TESTIGO DE ASISTENCIA


TESTIGO DE ASISTENCIA

EXP. PENAL 02/2015

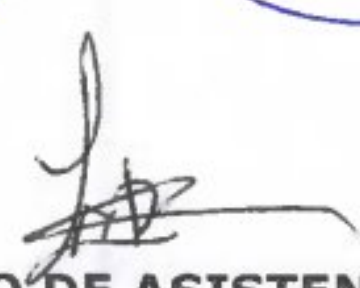
CERTIFICACION.- LA SECRETARIA DE ESTE JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE HUAUTLA DE JIMENEZ, OAXACA, - - - - -

- - - - - **CERTIFICA Y DA FE:** - - - - -

- - QUE EL PLAZO DE TRES DIAS CONCEDIDO A LAS PARTES PROCESALES, PARA QUE INTERPUSIERAN RECURSO A SU FAVOR, HA TRANSCURRIDO PARA EL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO Y PARA LA DEFENSA PARTICULAR

DEL PROCESADO GUSTAVO PAUL REYES ROSETE ó PAUL REYES ROSETE; A PARTIR DEL DIA DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, AL DIA VEINTE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, Y PARA LA ASESORA JURIDICA DE LA OFENDIDA ELISA ZEPEDA LAGUNAS, LICENCIADA ROSA JIMENEZ RIOS, PARA LA OFENDIDA ELISA ZEPEDA LAGUNAS Y PARA LA VICTIMA INDIRECTA MANUEL ZEPEDA CORTES; DEL DIA DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, AL DIA VEINTIUNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, SIN CONTAR LOS DÍAS SÁBADO Y DOMINGO POR SER INHÁBILES. LO QUE **SE CERTIFICA Y HACE CONSTAR** PARA LOS EFECTOS DE LEY. **EN HUAUTLA DE JIMENEZ, OAXACA; A VEINTISEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.** -----


EL SECRETARIO DE ACUERDOS
ENCARGADO DEL JUZGADO POR MINISTERIO DE LEY.


TESTIGO DE ASISTENCIA


TESTIGO DE ASISTENCIA

EXP. PENAL 02/2015

EN HUAUTLA DE JIMENEZ, OAXACA; A VEINTISEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES. -----

1.--- Se da por recibido el oficio número 549/2023, del índice de esta autoridad, deducido del proceso en que se actúa; mismo que devuelve correos de México, oficio que se ordena agregar a los autos, dejándose a salvo las copias certificadas anexas a dicho oficio por economía procesal; ahora bien; siendo menester de toda autoridad Judicial realizar el estudio de las causas para su debido avance procesal, y para mejor proveer en aras de una administración de justicia pronta y expedita a favor de las partes y a efecto de evitar dilaciones innecesarias en la tramitología del presente asunto, este Tribunal de primera instancia; con fundamento en lo previsto por el artículo 160 del Código de Procedimientos Penales en el Estado, vigente en el Sistema Tradicional, que reza: "*Que los Tribunales, en todos*



los casos que la ley no lo prohíba y prevenga expresamente otra cosa, podrá dictar de oficio p

ara mejor proveer los trámites, autos y providencias necesarias para que la Administración de Justicia sea pronta y expedita", y toda vez que en resolución de fecha veintiocho de septiembre del año en curso, se ordeno remitir copia certificada de dicha resolución, por consiguiente nuevamente se ordena **GIRAR ATENTO OFICIO AL TITULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO**; para los efectos del considerando tercero de dicha resolución

2.--- Se da por recibido el oficio número 20616/2023 MESA I-B; MESA 2-A, signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, promovido por los procesados **ALFREDO BOLAÑOS PACHECO Y OTROS**, contra actos de esta y otras autoridades, oficio que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda, atento a su contenido, se tiene a la autoridad federal transcribiendo para conocimiento el auto de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo ya citado, y en lo que interesa señala en sus puntos resolutivos **PRIMERO. Se niega a** Alfredo Bolaños Pacheco, Fernando Gavito Martínez y Francisco Duran Ortiz, **la suspensión definitiva**; del acto reclamado, en términos del considerando **cuarto** de esta interlocutoria. **SEGUNDO. Se concede a** Alfredo Bolaños Pacheco, Fernando Gavito Martínez y Francisco Duran Ortiz, **la suspensión definitiva** del acto reclamado, en términos de la ultima parte del considerando **cuarto de esta interlocutoria**; lo que esta autoridad toma nota para los efectos a que haya lugar.

Procesado FERNANDO GAVITO MARTINEZ

3.--- En ese orden de ideas, se da por recibido el oficio número 3294/2023, recibido en fecha siete de diciembre del año en curso, signado por el Juez del extinto Juzgado Primero Penal de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; atento a su contenido, se tiene a dicha autoridad, devolviendo debidamente diligenciado el exhorto número 193/2023, del índice de esta autoridad, deducido del proceso en que se actúa; quedando radicado en dicho juzgado bajo el número 730/2023; oficio y anexos que se ordenan desglosar y agregar a los autos para que obren como corresponda, ahora bien; de la razón actuarial de fecha veintidós de noviembre del año en curso levantada por el actuario del extinto Juzgado Primero Penal de Tlacolula, Oaxaca; del que se advierte que **notifico y dio vista** al procesado **FERNANDO GAVITO MARTINEZ**, como fue ordenado por auto de dos de octubre del presente año; y considerando la fecha en que fue notificado el procesado ya citado, a la fecha en que se actúa, ha excedido el término que

le fue concedido para que manifestara lo que a su derecho conviniera con dicha vista; luego entonces se tiene por precluido su derecho.

Procesado JAIME BETANZOS FUENTES

4.--- Téngase por recibido el escrito del procesado JAIME BETANZOS FUENTES, recibido en fecha ocho de diciembre del año en curso, atento a sus contenido, téngasele haciendo sus manifestaciones en la forma y términos en que los hace, así como se le tiene nombrando a los profesionistas que citan en su libelo de cuenta, para que lo asistan en segunda instancia, señalando correo electrónico que menciona e indicando domicilio para oír y recibir acuerdos y notificaciones en segunda instancia el que cita en su escrito de cuenta.

Procesado HERMINIO MONFIL AVENDAÑO.

5.--- Téngase por recibido el escrito del procesado HERMINIO MONFIL AVENDAÑO, recibido en fecha ocho de diciembre del año en curso, atento a sus contenido, téngasele haciendo sus manifestaciones en la forma y términos en que los hace, así como se le tiene nombrando a los profesionistas que citan en su libelo de cuenta para que lo defiendan en segunda instancia, señalando correo electrónico que cita en su escrito de cuenta y señalando domicilio para oír y recibir acuerdos y notificaciones en segunda instancia el que indica en su libelo de cuenta.

6.--- Ahora bien, atento a los dos párrafos que anteceden en relación a los procesados **JAIME BETANZOS FUENTES y HERMINIO MONFIL AVENDAÑO**, con el que se les tiene dando cumplimiento con el requerimiento ordenado por proveído de fecha veintitrés de noviembre del año en curso, en ese sentido y con fundamento en el artículo 160 citado en el primer párrafo del presente auto; se ordena a la ejecutora de la adscripción de cumplimiento a lo ordenado en el segundo párrafo del punto número dieciséis 16 del auto de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil veintitrés, en la forma y términos ahí indicados.

7.--- En esa tesitura, se da por recibido el oficio número SSyPO/SPRS/UMECA/CÑD/429/2023, recibido en esta propia fecha, signado por la Encargada de la Unidad de Medidas Cautelares, Región Cañada, atento a su contenido, se tiene a dicha autoridad solicitando especificar las medidas cautelares que dicha autoridad deberá de supervisar en relación a los procesados JAIME BETANZOS FUENTES Y HERMINIO MONFIL AVENDAÑO; por consiguiente mediante oficio correspondiente que se gire a la Encargada de la Unidad de Medidas Cautelares, Región Cañada, con residencia en Cuicatlan, Oaxaca; comuníquese que deberá de supervisar las medidas cautelares consistentes en I.- la presentación de los procesados JAIME BETANZOS FUENTES y HERMINIO MONFIL AVENDAÑO; LOS DIAS QUINCE Y TREINTA DE CADA MES, EXCEPTO QUE TALES DÍAS SEAN SÁBADOS,



DOMINGOS O DÍAS FESTIVOS, PUES EN TAL CASO LA PRESENTACIÓN DEBERÁ REALIZARLA AL DÍA SIGUIENTE HÁBIL ANTES ESTE JUZGADO; **II.-** Prohibición de salir del Estado de Oaxaca. **III.-** Prohibición de salir del País. **IV.-** la prohibición, de convivir, acercarse o bien comunicarse, y abstenerse por sí misma o por persona interpósita (terceras personas), de molestar física, moralmente a la ofendida Eliza Zepeda Lagunas y a la víctima indirecta Manuel Zepeda Cortes; y a sus bienes; oficio que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda.

Procesado FRANCISCO DURAN ORTIZ

8.--- Téngase por recibido el oficio número 648/2023, recibido en fecha siete de diciembre del año en curso, signado por la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuicatlan, Oaxaca; atento a su contenido, se tiene a dicha autoridad, devolviendo debidamente diligenciado el exhorto número 189/2023, del índice de esta autoridad, deducido del proceso en que se actúa; quedando radicado en dicho Juzgado bajo el número 239/2023; oficio y anexos que se ordenan desglosar y agregar a los autos para que obren como corresponda.

9.--- Ahora bien, atendiendo la razón actuarial de fecha quince de noviembre del año dos mil veintitrés, levantada por el actuario del Juzgado Mixto de Primera instancia de Huautla de Jiménez, Oaxaca; mediante el cual el actuario de dicho Juzgado notifico la resolución de fecha veintiocho de septiembre al procesado **FRANCISCO DURAN ORTIZ**, y del que se advierte que dicho procesado estampó de puño y letra "**apelo-resolución y nombro al defensor federal**"; pero en el mismo no señalo domicilio para oír y recibir notificaciones en segunda instancia, por consiguiente; se ordena **requerir** al procesado **FRANCISCO DURAN ORTIZ**, a efecto que **señale domicilio** en la alzada para oír y recibir acuerdos y notificaciones, bajo **apercibimiento** que de no hacerlo o el mismo sea inexacto, los mismos se le harán en los estrados de la sala que le toque conocer de dicho recurso, lo anterior en términos de los artículos 198 y 200 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca, vigente en el sistema tradicional; por lo anteriormente expuesto esta autoridad se reserva acordar el recurso que hace valer el procesado de cuenta.

10.--- En otro orden de ideas, de actuaciones se advierte que por auto de fecha trece de diciembre del año en curso, se dio cuenta con el oficio número 692/2023, signado por la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuicatlan, Oaxaca; con el que se le tuvo informando que señalo a las catorce horas del día trece de diciembre del año en curso, para que celebrar la diligencia de ratificación del escrito del procesado **FRANCISCO DURAN ORTIZ**, luego entonces se ordena **GIRAR ATENTO OFICIO A LA JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO**

JUDICIAL DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, OAXACA, a efecto que informe si se llevó a cabo la diligencia de ratificación ó rectificación con el procesado FRANCISCO DURAN ORTIZ ó en su caso informe el estado que guarda dicho exhorto, y hecho que sea esta autoridad proveerá lo que en derecho corresponda.

11.--- En ese contexto, se da por recibido el oficio número 21988/2023, fechado el trece de diciembre del año en curso y recibido el día veintidós de diciembre de la presente anualidad; MESA 5-B, signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca; deducido del Juicio de amparo 52/2022, promovido por **FRANCISCO DURAN ORTIZ**, oficio que se ordena agregar a los autos del expediente en que se actúa para que obre como corresponda, atento a su contenido, se tiene a la autoridad federal solicitando se informe que medidas que se ha adoptado para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por ese órgano jurisdiccional; por consiguiente; mediante oficio que se gire al **JUEZ CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA**, remítase **copia debidamente certificada** del presente auto, para su conocimiento y surta sus efectos legales dentro del Juicio de Amparo 52/2022, MESA 5-B; promovido por el quejoso de cuenta, lo anterior en vías de cumplimiento a la sentencia de amparo; informándose a dicha autoridad que el citado procesado ha tramitado el juicio de amparo 1059/2023, MESA 1-B; ante ese mismo órgano jurisdiccional.

12.--- En esa tesitura se da por recibido el oficio sin número, recibido en fecha trece de diciembre del año en curso, signado por el Presidente Municipal de Eloxochitlan de Flores Magón, Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca; atento a su contenido, se le tiene adjuntando nombramiento de interprete traductor al Ciudadano Diego Alberto Miramon Garcia; para que asista a los procesados en el presente asunto, en las fechas diecisiete, dieciocho y veintidós de abril de la presente anualidad; en el proceso en que se actúa, oficio y anexos que se ordena agregar a los autos para que obren como corresponda.

13.--- En ese tenor, se da por recibido el oficio número 21557/2023, fechado el seis de diciembre de la presente anualidad y recibido vía ordinaria en data quince del mes y año en curso, deducido del juicio de amparo 1059/2023 MESA I-B; signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, promovido por **ALFREDO BOLAÑOS PACHECO, FERNANDO GAVITO MARTINEZ Y FRANCISCO DURAN ORTIZ**, contra actos de esta y otras autoridades, oficio que se ordena agregar a los autos, atento a su contenido se tiene a la autoridad federal requiriendo se remita todas y cada una de las constancias del presente proceso que tengan relación con el acto reclamado, y de autos se aprecia



que mediante oficio número 661/2023, del índice de esta autoridad, de fecha catorce de diciembre del año en curso, deducido del expediente en que se actúa, fueron remitidas las constancias correspondientes, por consiguiente únicamente agréguese a los autos el oficio de cuenta.

14.--- En otro contexto, atendiendo la razón actuarial de fecha cinco de diciembre del año en curso, levantada por la actuario de la adscripción, mediante el cual notifico el proveído de fecha veintitrés de noviembre del año actual a la ciudadana licenciada **ROSA JIMENEZ RIOS**, asesor jurídico de la víctima **ELISA ZEPEDA LAGUNAS**; y en lo que interesa al momento de la notificación manifestó; en este acto se me **tenga interponiendo en tiempo y forma recurso de revocación** en contra del auto de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, en razón que causa agravios a los intereses que la suscrita representa.

15.--- En ese sentido téngase a la asesora jurídica de la víctima **ELISA ZEPEDA LAGUNAS**; haciendo sus manifestaciones en la forma y términos en que los hace, por lo que con fundamento en los artículos 514, 515, 516 y 517 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Oaxaca; y en el sistema tradicional, se tiene en tiempo y forma a dicha asesora jurídica haciendo valer **el RECURSO DE REVOCACIÓN**, en contra del auto emitido por esta autoridad en data veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés.

16.--- Ahora bien, al estar interpuesto en tiempo y forma dicho recurso, y toda vez que esta Autoridad considera innecesario oír a las partes en términos del artículo 517 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca, vigente en el sistema tradicional; se procede a resolver en los siguientes términos: En virtud, de cómo quedó especificado por auto de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, en la parte relativa en donde se dijo.

3.- Se da por recibido el escrito, suscrito y signado por la víctima indirecta **MANUEL ZEPEDA CORTES**, por cuanto hace al punto **primero** de su escrito de cuenta, dígamele que el mismo ya se le tiene por reconocido como víctima indirecta; por cuanto hace a la Ciudadana **Magdalena Lagunas Ceballos**, dígamele que por el momento no ha lugar, y quedan a salvo sus derechos para que los haga valer por la instancia correspondiente; por cuanto hace al punto **segundo** y como lo solicita el promovente **MEDIANTE OFICIO QUE SE GIRE AL COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS EN EL ESTADO DE OAXACA**; sito en CIUDAD ADMINISTRATIVA, EDIFICIO NUMERO, SEGUNDO PISO, TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA; a efecto que dicho funcionario realice la inscripción del ofendido en esa dependencia a su cargo; por cuanto hace al punto **tercero** dígamele que el mismo ya se encuentra satisfecho como consta con la razón actuarial de fecha seis de noviembre del año dos mil veintitrés, levantada por la ejecutoria de la adscripción; escrito que se ordena agregara los autos para que obre como corresponda.

4.-

5.- En ese orden, se da por recibido el escrito, suscrito y firmado por la Licenciada **LIZETH VICTORIA SAENZ MUÑOZ**, con el carácter de defensora particular del procesado **GUSTAVO PAUL REYES ROSETE** ó **PAUL REYES ROSETE**; atento a su contenido, téngasele haciendo sus manifestaciones en la forma y términos en que los hace; ahora bien, y toda vez que no se llevaron acabo las diligencias de interrogatorios a la ofendida **ELISA ZEPEDA LAGUNAS**, y los testigos de cargo **MANUEL ZEPEDA CORTES**,

KEILA TAMAR GALLARDO MIGUEL, MARCO ANTONIO ORTIZ GALLARDO, ELEAZAR HERNANDEZ ORDAZ, ARMANDO OJEDA HERNANDEZ, FERNANDO RAMIREZ CARRERA Y VICENTE ZEPEDA CORTES, por lo que con fundamento en lo previsto por el artículo 160 y 243 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado y en el sistema tradicional; por así permitirlo la agenda de labores de este Juzgado, se señalan a las **DIEZ HORAS DEL DÍA UNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**; para que tenga verificativo el **interrogatorio** a la ofendida ELISA ZEPEDA LAGUNAS.

Asimismo, se señalan a las **ONCE HORAS DEL DÍA UNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** a La víctima indirecta MANUEL ZEPEDA CORTES.

Asimismo, se señalan a las **DOCE HORAS DEL DÍA UNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al testigo de cargo KEILA TAMAR GALLARDO MIGUEL.

Asimismo, se señalan a las **TRECE HORAS DEL DÍA UNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al testigo de cargo MARCO ANTONIO ORTIZ GALLARDO

Asimismo, se señalan a las **ONCE HORAS DEL DÍA DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al testigo de cargo ELEAZAR HERNANDEZ ORDAZ

Asimismo, se señalan a las **ONCE HORAS DEL DÍA DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al testigo de cargo ARMANDO OJEDA HERNANDEZ,

Asimismo, se señalan a las **ONCE HORAS DEL DÍA DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al testigo de cargo FERNANDO RAMIREZ CARRERA.

Asimismo, se señalan a las **ONCE HORAS DEL DÍA DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al testigo de cargo VICENTE ZEPEDA CORTES.

Al tenor de los interrogatorios que por escrito deberá exhibir la defensa del procesado Gustavo Paul reyes Rosete, momentos antes de la diligencia, previa su calificación de legal que del mismo se haga; por lo anteriormente expuesto, se ordena a la actuario de la adscripción a efecto que se constituya en los domicilios que obran en autos de la ofendida y testigos citados con antelación a efecto que tenga a bien notificar y citar a los mismos para que comparezcan en las fechas y horas señaladas con antelación; quienes deberán de traer consigo identificación oficial, vigente y con fotografía.

6.- En ese contexto, se da por recibido el escrito, suscrito y firmado por la víctima indirecta **MANUEL ZEPEDA CORTES**, recibido en fecha veintiséis de octubre del año en curso, atento a su contenido se tiene al oferente haciendo sus manifestaciones en la forma y términos en que los hace; mismo que se provee en los siguientes términos, por cuanto hace al punto número **uno** con el que se le tiene solicitando se designe a un asesor jurídico que lo patrocine en el presente asunto, en ese sentido, se ordena **GIRAR ATENTO OFICIO A LA SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**, con residencia en Ciudad Administrativa, en Tlaxiactac de Cabrera, Oaxaca; a efecto que le designe a un profesionista en derecho para que funja como Asesor del promovente, y lo haga comparecer para el discernimiento de cargo en términos de ley; y hecho que sea se imponga de los autos y brinde la asesoría necesaria a la víctima indirecta **MANUEL ZEPEDA CORTES**; por cuanto hace al punto número **dos, inciso a)**, por lo que con fundamento en lo previsto por el artículo 160 y 243 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado y en el sistema tradicional, para llevar a cabo los interrogatorios a los procesados en el presente asunto, al tenor de los interrogatorios que por escrito deberá exhibir la víctima indirecta, momentos antes de la diligencia, previa su calificación que del mismo se haga:

- Se señalan a las **DIEZ HORAS DEL DÍA TRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al procesado **JAIME BETANZOS FUENTES** (liberado)
- Se señalan a las **ONCE HORAS DEL DÍA TRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al procesado **HERMINIO MONFIL AVENDAÑO** (liberado)
- Se señalan a las **DIEZ HORAS DEL DÍA CUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al procesado **GUSTAVO PAUL REYES ROSETE ó PAUL REYES ROSETE** (Internado en el Centro de Internamiento Varonil de Tanivet, Tlaxiactac, Oaxaca)
- Se señalan a las **ONCE HORAS DEL DÍA CUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al procesado **FRANCISCO DURAN ORTIZ** (Internado en el Centro de Internamiento de Cuicatlán, Oaxaca)



- Se señalan a las **DIEZ HORAS DEL DÍA OCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al procesado **ALFREDO BOLAÑOS PACHECO** (Internado en el Centro Varonil de Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca)
- Se señalan a las **ONCE HORAS DEL DÍA OCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al procesado **FERNANDO GAVITO MARTINEZ**, (Internado en el Centro Varonil de Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca)

PROCESADOS QUE DEBERAN ESTAR DEBIDAMENTE ASISTIDOS DE SU DEFENSORES

En ese contexto, y advirtiéndose de autos que los procesados citados con antelación, así como la víctima indirecta refiere en su escrito de cuenta **hablan la lengua mazateca**, y a fin de que tanto los procesados, así como la víctima indirecta, se haga entender en el idioma **castellano al mazateco y viceversa**, con esta autoridad, por lo que con fundamento en lo dispuesto los artículos 2º., y 20 apartado A, B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se ordena **GIRAR ATENTO OFICIO AL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, TEOTITLAN DE FLORES MAGON, OAXACA**; designe a un intérprete practico en la lengua mazateca, en la variante de esa población, y lo haga comparecer en las fechas y horas señaladas con antelación, a fin de que auxilie a esta autoridad en las citadas audiencias, bajo **apercibimiento** que de no hacer comparecer a dichos interprete o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se hará acreedor a una multa de **quince días** de unidades de medidas de actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la federación, el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, en concordancia con lo determinado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (**INEGI**), y considerando que el valor de un UMA, en la fecha en que se actúa lo es de \$103.74 (noventa y seis pesos, veintidós centavos, moneda nacional), [valor determinado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (**INEGI**)], que multiplicados por los quince días, da un gran total de **\$1,556.10 (UN MIL, QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS, DIEZ CENTAVOS, MONEDA NACIONAL)**, lo anterior de conformidad con el artículo 182 fracción I del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado.

EN EL ENTENDIDO QUE NO PRESENTARSE EL ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA INDIRECTA, EN LAS FECHAS QUE SE HAN PROGRAMADO, DICHAS DILIGENCIAS NO SE LLEVARAN A CABO, lo anterior con finalidad de no violar derechos y garantías, lo anterior en términos de los progresivos 1º., 2º., 8º., y 20 apartado A y C; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora bien, y toda vez que los procesados **FRANCISCO DURAN ORTIZ** se encuentra internado en el Centro de Internamiento de Cuicatlan, Oaxaca; mientras que los procesados **GUSTAVO PAUL REYES ROSETE ó PAUL REYES ROSETE, ALFREDO BOLAÑOS PACHECO y FERNANDO GAVITO MARTINEZ**, se encuentran internados en el Centro Varonil de San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; por consiguiente, se ordena girar atento **OFICIO AL COMISIONADO DE LA POLICÍA ESTATAL, CON RESIDENCIA EN SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA**, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a elementos a su cargo realicen la **EXCARCELACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA** de los procesados **GUSTAVO PAUL REYES ROSETE ó PAUL REYES ROSETE; FRANCISCO DURAN ORTIZ; ALFREDO BOLAÑOS PACHECO y FERNANDO GAVITO MARTINEZ**, y los presenten a las oficinas de este Juzgado; en las fechas y horas señalados en el presente proveído, y hecho que sea lo anterior, vuelvan a internar a los procesados a su Centro de origen para continuar a disposición de esta autoridad dentro de la causa penal en que se actúa; debiendo el cuerpo policiaco tomar todas y cada una de las medidas que consideren necesarias a fin de que dichos procesados no se sustraigan de la acción de la justicia, respetando en todo momento los derechos humanos y garantías constitucionales de dichos procesados; debiendo **apercibirse** al Comisionado de la Policía Estatal; que en caso de no realizar el traslado ordenado ó de no informar el impedimento legal que tenga para ello, se hará acreedor al medio de apremio decretado en autos, **DEBIENDO MARCARSE LA COPIA DE DICHO OFICIO A LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE CUICATLAN, OAXACA; Y SAN FRANCISCO TANIVET, TLACOLULA, OAXACA**, para que permita la excarcelación de dichos procesados, debiendo informar a este Juzgado la fecha y hora, de egreso y reingreso de los procesados.

Por cuanto hace al **inciso b)**, requiérase al oferente indique los nombres de los testigos que desea interrogar, y hecho se acordara lo procedente.

Por cuanto hace al **inciso c)**, requiérase al promovente indique a que peritos desea interrogar para que esta autoridad esté en condiciones de acordar lo conducente.

.....

7.- En ese contexto, se da por recibido el escrito, suscrito y firmado por la víctima indirecta **ELISA ZEPEDA LAGUNAS**, recibido en fecha veintiséis de octubre del año en curso, atento a su contenido se tiene al oferente haciendo sus manifestaciones en la forma y términos en que los hace; mismo que se provee en los siguientes términos, por cuanto hace al punto número **uno inciso a)**, por lo que con fundamento en lo previsto por el artículo 160 y 243 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado y en el sistema tradicional, para llevar a cabo los interrogatorios a los procesados en el presente asunto, al tenor de los interrogatorios que por escrito deberá exhibir la víctima indirecta, momentos antes de la diligencia, previa su calificación que del mismo se haga:

- Se señalan a las **DIEZ HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al procesado **JAIME BETANZOS FUENTES** (liberado)
- Se señalan a las **ONCE HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al procesado **HERMINIO MONFIL AVENDAÑO** (liberado)
- Se señalan a las **DIEZ HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al procesado **GUSTAVO PAUL REYES ROSETE Ó PAUL REYES ROSETE** (Internado en el Centro de Internamiento de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca)
- Se señalan a las **ONCE HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al procesado **FRANCISCO DURAN ORTIZ** (Internado en el Centro de Internamiento de Cuicatlán, Oaxaca)
- Se señalan a las **DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIDOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al procesado **ALFREDO BOLAÑOS PACHECO** (Internado en el Centro Varonil de Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca)
- Se señalan a las **ONCE HORAS DEL DÍA VEINTIDOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al procesado **FERNANDO GAVITO MARTINEZ**, (Internado en el Centro Varonil de Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca)

PROCESADOS QUE DEBERAN ESTAR DEBIDAMENTE ASISTIDOS DE SU DEFENSORES

En ese contexto, y advirtiéndose de autos que los procesados citados con antelación, así como como la víctima indirecta refiere en su escrito de cuenta **hablan la lengua mazateca**, y a fin de que tanto los procesados, así como la víctima indirecta, se hagan entender en el idioma **castellano al mazateco y viceversa**, con esta autoridad, por lo que con fundamento en lo dispuesto los artículos 2º., y 20 apartado A, B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se ordena **GIRAR ATENTO OFICIO AL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, TEOTITLAN DE FLORES MAGON, OAXACA**; designe a un intérprete practico en la lengua mazateca, en la variante de esa población, y lo haga comparecer en las fechas y horas señaladas con antelación, a fin de que auxilie a esta autoridad en las citadas audiencias, bajo **apercibimiento** que de no hacer comparecer a dichos interprete o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se hará acreedor a una multa de **quince días** de unidades de medidas de actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la federación, el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, en concordancia con lo determinado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (**INEGI**), y considerando que el valor de un UMA, en la fecha en que se actúa lo es de \$103.74 (noventa y seis pesos, veintidós centavos, moneda nacional), [valor determinado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (**INEGI**)], que multiplicados por los quince días, da un gran total de **\$1,556.10 (UN MIL, QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS, DIEZ CENTAVOS, MONEDA NACIONAL)**, lo anterior de conformidad con el artículo 182 fracción I del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado.

EN EL ENTENDIDO QUE NO PRESENTARSE EL ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA INDIRECTA, EN LAS FECHAS QUE SE HAN PROGRAMADO, DICHAS DILIGENCIAS NO SE LLEVARAN A CABO, lo anterior con finalidad de no violar derechos y garantías, lo anterior en términos de los progresivos 1º., 2º., 8º., y 20 apartado A y C; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora bien, y toda vez que el procesado **FRANCISCO DURAN ORTIZ** se encuentra internado en el Centro de Internamiento de Cuicatlán, Oaxaca; mientras que los procesados **GUSTAVO PAUL REYES ROSETE Ó PAUL REYES ROSETE, ALFREDO BOLAÑOS PACHECO y FERNANDO GAVITO MARTINEZ**, se encuentran internados en el Centro Varonil de San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; por consiguiente, se ordena girar atento **OFICIO AL COMISIONADO DE LA**



POLICÍA ESTATAL, CON RESIDENCIA EN SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a elementos a su cargo realicen la **EXCARCELACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA** de los procesados **GUSTAVO PAUL REYES ROSETE Ó PAUL REYES ROSETE; FRANCISCO DURAN ORTIZ; ALFREDO BOLAÑOS PACHECO y FERNANDO GAVITO MARTINEZ**, y los presenten a las oficinas de este Juzgado; en las fechas y horas señalados en el presente proveído, y hecho que sea lo anterior, vuelvan a internar a los procesados a su Centro de origen para continuar a disposición de esta autoridad dentro de la causa penal en que se actúa; debiendo el cuerpo policiaco tomar todas y cada una de las medidas que consideren necesarias a fin de que dichos procesados no se sustraigan de la acción de la justicia, respetando en todo momento los derechos humanos y garantías constitucionales de dichos procesados; debiendo **apercibirse** al Comisionado de la Policía Estatal; que en caso de no realizar el traslado ordenado ó de no informar el impedimento legal que tenga para ello, se hará acreedor al medio de apremio decretado en autos, **DEBIENDO MARCARSE LA COPIA DE DICHO OFICIO A LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE CUICATLAN, OAXACA; Y SAN FRANCISCO TANIVET, TLACOLULA, OAXACA**, para que permita la excarcelación de dichos procesados, debiendo informar a este Juzgado la fecha y hora, de egreso y reingreso de los procesados.

Por cuanto hace al **inciso b)**, requiérase al oferente indique los nombres de los testigos que desea interrogar, y hecho se acordara lo procedente.

Por cuanto hace al **inciso c)**, requiérase al promovente indique a que peritos desea interrogar para que esta autoridad esté en condiciones de acordar lo conducente.

Por cuanto hace al **inciso d)**, con fundamento en lo previsto por el artículo 160 y 243 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado y en el sistema tradicional; se señalan a las **ONCE HORAS DEL DÍA NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al perito **RAUL MARROQUIN PERAL**; al tenor del interrogatorio que por escrito deberá exhibir la víctima indirecta, momentos antes de la diligencia, previa su calificación que del mismo se haga, por consiguiente se ordena al actuaria al momento de notificar el presente auto al perito lo cite para que comparezca en la fecha y hora señalados con antelación, con documento oficial, vigente y con fotografía; haciéndose mención en el oficio que se ha ordenado expedir a la Director de Periciales del Consejo de la judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca; **EN EL ENTENDIDO QUE NO PRESENTARSE EL ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA INDIRECTA, EN LA FECHA QUE SE HA PROGRAMADO, DICHA DILIGENCIA NO SE LLEVARA A CABO**, lo anterior con finalidad de no violar derechos y garantías, lo anterior en términos de los progresivos 1º., 2º., 8º., y 20 apartado A y C; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por cuanto hace al **inciso e)** con el que ofrece la testimonial a cargo del Agente del Ministerio Público adscrito al extinto Juzgado Quinto Penal del Centro, el de marzo del dos mil diecinueve, a quien se compromete a presentar el promovente; por consiguiente, con fundamento en lo previsto por los artículos 352 y 416 del Código de Procedimientos Penales del Estado, se señalan a las **DIEZ HORAS DEL DÍA ONCE DE DIEZ DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, por así permitirlo las labores de este Juzgado, para que tenga verificativo la **testimonial** por parte del Agente del Ministerio Público.

Por cuanto hace al **inciso f)**, que es **su deseo carearse** con los procesados en el presente asunto; por consiguiente se ordena **requerir** a los procesados **JAIME BETANZOS FUENTES** (liberado), **HERMINIO MONFIL AVENDAÑO** (liberado), **GUSTAVO PAUL REYES ROSETE Ó PAUL REYES ROSETE, FRANCISCO DURAN ORTIZ, ALFREDO BOLAÑOS PACHECO y FERNANDO GAVITO MARTINEZ**, a efecto que manifiesten si es o no su deseo de carearse con la víctima indirecta Elisa Zepeda Lagunas, hecho que sea se acordara lo conducente; lo anterior en atención al principio de no autoincriminación.

Por cuanto hace al **inciso g)**, con fundamento en lo previsto por el artículo 160 y 243 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado y en el sistema tradicional; se señalan a las **DIEZ HORAS DEL DÍA ONCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al arquitecto **LUIS OSWALDO LOPEZ HERNANDEZ**; al tenor del interrogatorio que por escrito deberá exhibir la víctima indirecta, momentos antes de la diligencia, previa su calificación que del mismo se haga, por consiguiente se ordena girar atento oficio al **DIRECTOR DEL INSTITUTO DE SERVICIOS PERICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA**, a efecto que por su conducto haga comparecer a las oficinas de este Juzgado al citado perito en la fecha y hora programada con antelación; con documento oficial, vigente y con fotografía; bajo apercibimiento que no hacerlo comparecer o de no informar el impedimento que tenga para ello, se hará acreedor al medio de apremio decretado en autos; **EN EL ENTENDIDO QUE NO PRESENTARSE EL ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA INDIRECTA, EN LA FECHA QUE SE HA PROGRAMADO, DICHA DILIGENCIA NO SE LLEVARA A**

CABO, lo anterior con finalidad de no violar derechos y garantías, lo anterior en términos de los progresivos 1º., 2º., 8º., y 20 apartado A y C; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por cuanto hace al **inciso h)**, primeramente se ordena **requerir** al procesado **Alfredo Bolaños Pacheco y a su defensa** si insisten en la reproducción de la prueba de reproducción de video, hecho que sea se acordara lo conducente, por consiguiente dígasele a la víctima indirecta, que por el momento no ha lugar a acordar favorablemente su petición, hasta en tanto manifieste el procesado y su defensa el requerimiento que se ha ordenado, y así estar en posibilidades de acordar fecha y hora para la reproducción de video, y por ende el interrogatorio que solicita.

Por cuanto hace al **inciso i)** téngasele haciendo sus manifestaciones en la forma y términos en que los hace en relación a la prueba ofrecida por los procesados Jaime Betanzos Fuentes, y otros; así como téngasele por ofreciendo la **pericial en materia de criminalística y mecánica de hechos**, luego entonces se ordena **GIRAR ATENTO OFICIO AL DIRECTOR DE PERICIALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA**, a efecto que designe a un perito en criminalística y lo haga comparecer a las oficinas de este Juzgado, para el discernimiento de cargo en términos de Ley, y hecho que sea se le de la intervención legal que corresponda, y este en aptitud de emitir el dictamen que ofrece la víctima indirecta a su favor; bajo apercibimiento que no hacerlo comparecer o de no informar el impedimento que tenga para ello, se hará acreedor al medio de apremio decretado en autos.

Por cuanto hace al **inciso j)** téngasele haciendo sus manifestaciones en la forma y términos en que los hace; así como téngasele por ofreciendo la **pericial médica**, luego entonces se ordena **GIRAR ATENTO OFICIO AL DIRECTOR DE PERICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA**; a efecto que designe a un perito medico y lo haga comparecer a las oficinas de este Juzgado, para el discernimiento de cargo en términos de Ley, y hecho que sea se le de la intervención legal que corresponda, y este en aptitud de emitir el dictamen que ofrece la víctima indirecta a su favor, y de acuerdo a las constancias que obran en autos explique la etiología de las lesiones, los daños a los órganos, tejidos y determine cronológicamente el grado de producciones de las lesiones de la víctima y consecuencias que sufriera la víctima **MANUEL ZEPEDA LAGUNAS**, bajo apercibimiento que no hacerlo comparecer o de no informar el impedimento que tenga para ello, se hará acreedor al medio de apremio decretado en autos.

Por último, y en atención al antepenúltimo párrafo de su escrito de cuenta, dígasele que se esté a lo acordado en el presente auto.

17.--- Por lo que en términos del numeral 1º., 8º., y 20, apartado A, de la Constitución General de la República; de ahí, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales competentes en la materia, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; y por lo tanto de conformidad con lo dispuesto por los numerales 516 y 517 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, **SE ADMITE EL RECURSO DE REVOCACIÓN**, interpuesto por la asesora jurídica, por las razones expuestas en los párrafos que anteceden, y en consecuencia en términos de dichos numerales se procede a **RESOLVER DE PLANO**, dicho recurso; en efecto, se revoca el AUTO DE FECHA veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, en la parte relativa en donde se dijo,

3.- Se da por recibido el escrito, suscrito y signado por la víctima indirecta **MANUEL ZEPEDA CORTES**, por cuanto hace al punto **primero** de su escrito de cuenta, dígasele que el mismo ya se le tiene por reconocido como víctima indirecta; por cuanto hace a la Ciudadana **Magdalena Lagunas Ceballos**, dígasele que por el momento no ha lugar, y quedan a salvo sus derechos para que los haga valer por la instancia correspondiente; por cuanto hace al punto **segundo** y como lo solicita el promovente **MEDIANTE OFICIO QUE SE GIRE AL COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS EN EL ESTADO DE OAXACA**; sito en CIUDAD ADMINISTRATIVA, EDIFICIO NUMERO, SEGUNDO PISO, TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA; a efecto que dicho funcionario realice la inscripción del ofendido en esa dependencia a su cargo; por cuanto hace al punto **tercero** dígasele que el mismo ya se encuentra satisfecho como consta con la razón actuarial de fecha seis de noviembre del año dos mil veintitrés, levantada por la ejecutoria de la adscripción; escrito que se ordena agregara los autos para que obre como corresponda.

4.-



5.- En ese orden, se da por recibido el escrito, suscrito y firmado por la Licenciada **LIZETH VICTORIA SAENZ MUÑOZ**, con el carácter de defensora particular del procesado GUSTAVO PAUL REYES ROSETE ó PAUL REYES ROSETE; atento a su contenido, téngasele haciendo sus manifestaciones en la forma y términos en que los hace; ahora bien, y toda vez que no se llevaron acabo las diligencias de interrogatorios a la ofendida ELISA ZEPEDA LAGUNAS, y los testigos de cargo MANUEL ZEPEDA CORTES, KEILA TAMAR GALLARDO MIGUEL, MARCO ANTONIO ORTIZ GALLARDO, ELEAZAR HERNANDEZ ORDAZ, ARMANDO OJEDA HERNANDEZ, FERNANDO RAMIREZ CARRERA Y VICENTE ZEPEDA CORTES, por lo que con fundamento en lo previsto por el artículo 160 y 243 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado y en el sistema tradicional; por así permitirlo la agenda de labores de este Juzgado, se señalan a las **DIEZ HORAS DEL DÍA UNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**; para que tenga verificativo el **interrogatorio** a la ofendida ELISA ZEPEDA LAGUNAS.

Asimismo, se señalan a las **ONCE HORAS DEL DÍA UNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** a La víctima indirecta MANUEL ZEPEDA CORTES.

Asimismo, se señalan a las **DOCE HORAS DEL DÍA UNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al testigo de cargo KEILA TAMAR GALLARDO MIGUEL.

Asimismo, se señalan a las **TRECE HORAS DEL DÍA UNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al testigo de cargo MARCO ANTONIO ORTIZ GALLARDO

Asimismo, se señalan a las **ONCE HORAS DEL DÍA DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al testigo de cargo ELEAZAR HERNANDEZ ORDAZ

Asimismo, se señalan a las **ONCE HORAS DEL DÍA DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al testigo de cargo ARMANDO OJEDA HERNANDEZ,

Asimismo, se señalan a las **ONCE HORAS DEL DÍA DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al testigo de cargo FERNANDO RAMIREZ CARRERA.

Asimismo, se señalan a las **ONCE HORAS DEL DÍA DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al testigo de cargo VICENTE ZEPEDA CORTES.

Al tenor de los interrogatorios que por escrito deberá exhibir la defensa del procesado Gustavo Paul reyes Rosete, momentos antes de la diligencia, previa su calificación de legal que del mismo se haga; por lo anteriormente expuesto, se ordena a la actuaria de la adscripción a efecto que se constituya en los domicilios que obran en autos de la ofendida y testigos citados con antelación a efecto que tenga a bien notificar y citar a los mismos para que comparezcan en las fechas y horas señaladas con antelación; quienes deberán de traer consigo identificación oficial, vigente y con fotografía.

6.- En ese contexto, se da por recibido el escrito, suscrito y firmado por la víctima indirecta **MANUEL ZEPEDA CORTES**, recibido en fecha veintiséis de octubre del año en curso, atento a su contenido se tiene al oferente haciendo sus manifestaciones en la forma y términos en que los hace; mismo que se provee en los siguientes términos, por cuanto hace al punto número **uno** con el que se le tiene solicitando se designe a un asesor jurídico que lo patrocine en el presente asunto, en ese sentido, se ordena **GIRAR ATENTO OFICIO A LA SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**, con residencia en Ciudad Administrativa, en Tlaxiact de Cabrera, Oaxaca; a efecto que le designe a un profesionista en derecho para que funja como Asesor del promovente, y lo haga comparecer para el discernimiento de cargo en términos de ley; y hecho que sea se imponga de los autos y brinde la asesoría necesaria a la víctima indirecta **MANUEL ZEPEDA CORTES**; por cuanto hace al punto número **dos, inciso a)**, por lo que con fundamento en lo previsto por el artículo 160 y 243 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado y en el sistema tradicional, para llevar a cabo los interrogatorios a los procesados en el presente asunto, al tenor de los interrogatorios que por escrito deberá exhibir la víctima indirecta, momentos antes de la diligencia, previa su calificación que del mismo se haga:

- Se señalan a las **DIEZ HORAS DEL DÍA TRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al procesado **JAIME BETANZOS FUENTES** (liberado)
- Se señalan a las **ONCE HORAS DEL DÍA TRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al procesado **HERMINIO MONFIL AVENDAÑO** (liberado)
- Se señalan a las **DIEZ HORAS DEL DÍA CUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al procesado **GUSTAVO PAUL REYES ROSETE ó PAUL REYES ROSETE** (Internado en el Centro de Internamiento Varonil de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca)

- Se señalan a las **ONCE HORAS DEL DÍA CUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al procesado **FRANCISCO DURAN ORTIZ** (Internado en el Centro de Internamiento de Cuicatlán, Oaxaca)
- Se señalan a las **DIEZ HORAS DEL DÍA OCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al procesado **ALFREDO BOLAÑOS PACHECO** (Internado en el Centro Varonil de Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca)
- Se señalan a las **ONCE HORAS DEL DÍA OCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al procesado **FERNANDO GAVITO MARTINEZ**, (Internado en el Centro Varonil de Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca)

PROCESADOS QUE DEBERAN ESTAR DEBIDAMENTE ASISTIDOS DE SU DEFENSORES

En ese contexto, y advirtiéndose de autos que los procesados citados con antelación, así como como la victima indirecta refiere en su escrito de cuenta **hablan la lengua mazateca**, y a fin de que tanto los procesados, así como la victima indirecta, se hagan entender en el idioma **castellano al mazateco y viceversa**, con esta autoridad, por lo que con fundamento en lo dispuesto los artículos 2º., y 20 apartado A, B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se ordena **GIRAR ATENTO OFICIO AL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, TEOTITLAN DE FLORES MAGON, OAXACA**; designe a un intérprete practico en la lengua mazateca, en la variante de esa población, y lo haga comparecer en las fechas y horas señaladas con antelación, a fin de que auxilie a esta autoridad en las citadas audiencias, bajo **apercibimiento** que de no hacer comparecer a dichos interprete o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se hará acreedor a una multa de **quince días** de unidades de medidas de actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la federación, el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, en concordancia con lo determinado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (**INEGI**), y considerando que el valor de un UMA, en la fecha en que se actúa lo es de \$103.74 (noventa y seis pesos, veintidós centavos, moneda nacional), [valor determinado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (**INEGI**)], que multiplicados por los quince días, da un gran total de **\$1,556.10 (UN MIL, QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS, DIEZ CENTAVOS, MONEDA NACIONAL)**, lo anterior de conformidad con el artículo 182 fracción I del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado.

EN EL ENTENDIDO QUE NO PRESENTARSE EL ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA INDIRECTA, EN LAS FECHAS QUE SE HAN PROGRAMADO, DICHAS DILIGENCIAS NO SE LLEVARAN A CABO, lo anterior con finalidad de no violar derechos y garantías, lo anterior en términos de los progresivos 1º., 2º., 8º., y 20 apartado A y C; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora bien, y toda vez que los procesados **FRANCISCO DURAN ORTIZ** se encuentra internado en el Centro de Internamiento de Cuicatlan, Oaxaca; mientras que los procesados **GUSTAVO PAUL REYES ROSETE ó PAUL REYES ROSETE, ALFREDO BOLAÑOS PACHECO y FERNANDO GAVITO MARTINEZ**, se encuentran internados en el Centro Varonil de San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; por consiguiente, se ordena girar atento **OFICIO AL COMISIONADO DE LA POLICÍA ESTATAL, CON RESIDENCIA EN SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA**, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a elementos a su cargo realicen la **EXCARCELACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA** de los procesados **GUSTAVO PAUL REYES ROSETE ó PAUL REYES ROSETE; FRANCISCO DURAN ORTIZ; ALFREDO BOLAÑOS PACHECO y FERNANDO GAVITO MARTINEZ**, y los presenten a las oficinas de este Juzgado; en las fechas y horas señalados en el presente proveído, y hecho que sea lo anterior, vuelvan a internar a los procesados a su Centro de origen para continuar a disposición de esta autoridad dentro de la causa penal en que se actúa; debiendo el cuerpo policiaco tomar todas y cada una de las medidas que consideren necesarias a fin de que dichos procesados no se sustraigan de la acción de la justicia, respetando en todo momento los derechos humanos y garantías constitucionales de dichos procesados; debiendo **apercibirse** al Comisionado de la Policía Estatal; que en caso de no realizar el traslado ordenado ó de no informar el impedimento legal que tenga para ello, se hará acreedor al medio de apremio decretado en autos, **DEBIENDO MARCARSE LA COPIA DE DICHO OFICIO A LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE CUICATLAN, OAXACA; Y SAN FRANCISCO TANIVET, TLACOLULA, OAXACA**, para que permita la excarcelación de dichos procesados, debiendo informar a este Juzgado la fecha y hora, de egreso y reingreso de los procesados.

Por cuanto hace al **inciso b)**, requiérase al oferente indique los nombres de los testigos que desea interrogar, y hecho se acordara lo procedente.



Por cuanto hace al **inciso c)**, requiérase al promovente indique a que peritos desea interrogar para que esta autoridad esté en condiciones de acordar lo conducente.

.....

7.- En ese contexto, se da por recibido el escrito, suscrito y firmado por la víctima indirecta **ELISA ZEPEDA LAGUNAS**, recibido en fecha veintiséis de octubre del año en curso, atento a su contenido se tiene al oferente haciendo sus manifestaciones en la forma y términos en que los hace; mismo que se provee en los siguientes términos, por cuanto hace al punto número **uno inciso a)**, por lo que con fundamento en lo previsto por el artículo 160 y 243 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado y en el sistema tradicional, para llevar a cabo los interrogatorios a los procesados en el presente asunto, al tenor de los interrogatorios que por escrito deberá exhibir la víctima indirecta, momentos antes de la diligencia, previa su calificación que del mismo se haga:

- Se señalan a las **DIEZ HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al procesado **JAIME BETANZOS FUENTES** (liberado)
- Se señalan a las **ONCE HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al procesado **HERMINIO MONFIL AVENDAÑO** (liberado)
- Se señalan a las **DIEZ HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al procesado **GUSTAVO PAUL REYES ROSETE ó PAUL REYES ROSETE** (Internado en el Centro de Internamiento de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca)
- Se señalan a las **ONCE HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al procesado **FRANCISCO DURAN ORTIZ** (Internado en el Centro de Internamiento de Cuicatlán, Oaxaca)
- Se señalan a las **DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIDOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al procesado **ALFREDO BOLAÑOS PACHECO** (Internado en el Centro Varonil de Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca)
- Se señalan a las **ONCE HORAS DEL DÍA VEINTIDOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al procesado **FERNANDO GAVITO MARTINEZ**, (Internado en el Centro Varonil de Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca)

PROCESADOS QUE DEBERAN ESTAR DEBIDAMENTE ASISTIDOS DE SU DEFENSORES

En ese contexto, y advirtiéndose de autos que los procesados citados con antelación, así como como la víctima indirecta refiere en su escrito de cuenta **hablan la lengua mazateca**, y a fin de que tanto los procesados, así como la víctima indirecta, se hagan entender en el idioma **castellano al mazateco y viceversa**, con esta autoridad, por lo que con fundamento en lo dispuesto los artículos 2º., y 20 apartado A, B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se ordena **GIRAR ATENTO OFICIO AL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, TEOTITLAN DE FLORES MAGON, OAXACA**; designe a un intérprete practico en la lengua mazateca, en la variante de esa población, y lo haga comparecer en las fechas y horas señaladas con antelación, a fin de que auxilie a esta autoridad en las citadas audiencias, bajo **apercibimiento** que de no hacer comparecer a dichos interprete o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se hará acreedor a una multa de **quince días** de unidades de medidas de actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la federación, el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, en concordancia con lo determinado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (**INEGI**), y considerando que el valor de un UMA, en la fecha en que se actúa lo es de \$103.74 (noventa y seis pesos, veintidós centavos, moneda nacional), [valor determinado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (**INEGI**)], que multiplicados por los quince días, da un gran total de **\$1,556.10 (UN MIL, QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS, DIEZ CENTAVOS, MONEDA NACIONAL)**, lo anterior de conformidad con el artículo 182 fracción I del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado.

EN EL ENTENDIDO QUE NO PRESENTARSE EL ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA INDIRECTA, EN LAS FECHAS QUE SE HAN PROGRAMADO, DICHAS DILIGENCIAS NO SE LLEVARAN A CABO, lo anterior con finalidad de no violar derechos y garantías, lo anterior en términos de los progresivos 1º., 2º., 8º., y 20 apartado A y C; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora bien, y toda vez que el procesado **FRANCISCO DURAN ORTIZ** se encuentra internado en el Centro de Internamiento de Cuicatlán, Oaxaca; mientras que los procesados **GUSTAVO**

PAUL REYES ROSETE ó PAUL REYES ROSETE, ALFREDO BOLAÑOS PACHECO y FERNANDO GAVITO MARTINEZ, se encuentran internados en el Centro Varonil de San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; por consiguiente, se ordena girar atento **OFICIO AL COMISIONADO DE LA POLICÍA ESTATAL, CON RESIDENCIA EN SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA**, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a elementos a su cargo realicen la **EXCARCELACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA** de los procesados **GUSTAVO PAUL REYES ROSETE ó PAUL REYES ROSETE; FRANCISCO DURAN ORTIZ; ALFREDO BOLAÑOS PACHECO y FERNANDO GAVITO MARTINEZ**, y los presenten a las oficinas de este Juzgado; en las fechas y horas señalados en el presente proveído, y hecho que sea lo anterior, vuelvan a internar a los procesados a su Centro de origen para continuar a disposición de esta autoridad dentro de la causa penal en que se actúa; debiendo el cuerpo policiaco tomar todas y cada una de las medidas que consideren necesarias a fin de que dichos procesados no se sustraigan de la acción de la justicia, respetando en todo momento los derechos humanos y garantías constitucionales de dichos procesados; debiendo **apercibirse** al Comisionado de la Policía Estatal; que en caso de no realizar el traslado ordenado ó de no informar el impedimento legal que tenga para ello, se hará acreedor al medio de apremio decretado en autos, **DEBIENDO MARCARSE LA COPIA DE DICHO OFICIO A LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE CUICATLAN, OAXACA; Y SAN FRANCISCO TANIVET, TLACOLULA, OAXACA**, para que permita la excarcelación de dichos procesados, debiendo informar a este Juzgado la fecha y hora, de egreso y reingreso de los procesados.

Por cuanto hace al **inciso b)**, requiérase al oferente indique los nombres de los testigos que desea interrogar, y hecho se acordara lo procedente.

Por cuanto hace al **inciso c)**, requiérase al promovente indique a que peritos desea interrogar para que esta autoridad esté en condiciones de acordar lo conducente.

Por cuanto hace al **inciso d)**, con fundamento en lo previsto por el artículo 160 y 243 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado y en el sistema tradicional; se señalan a las **ONCE HORAS DEL DÍA NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al perito **RAUL MARROQUIN PERAL**; al tenor del interrogatorio que por escrito deberá exhibir la víctima indirecta, momentos antes de la diligencia, previa su calificación que del mismo se haga, por consiguiente se ordena al actuaria al momento de notificar el presente auto al perito lo cite para que comparezca en la fecha y hora señalados con antelación, con documento oficial, vigente y con fotografía; haciéndose mención en el oficio que se ha ordenado expedir a la Director de Periciales del Consejo de la judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca; **EN EL ENTENDIDO QUE NO PRESENTARSE EL ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA INDIRECTA, EN LA FECHA QUE SE HA PROGRAMADO, DICHA DILIGENCIA NO SE LLEVARA A CABO**, lo anterior con finalidad de no violar derechos y garantías, lo anterior en términos de los progresivos 1º., 2º., 8º., y 20 apartado A y C; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por cuanto hace al **inciso e)** con el que ofrece la testimonial a cargo del Agente del Ministerio Público adscrito al extinto Juzgado Quinto Penal del Centro, el de marzo del dos mil diecinueve, a quien se compromete a presentar el promovente; por consiguiente, con fundamento en lo previsto por los artículos 352 y 416 del Código de Procedimientos Penales del Estado, se señalan a las **DIEZ HORAS DEL DÍA ONCE DE DIEZ DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, por así permitirlo las labores de este Juzgado, para que tenga verificativo la **testimonial** por parte del Agente del Ministerio Publico.

Por cuanto hace al **inciso f)**, que es **su deseo carearse** con los procesados en el presente asunto; por consiguiente se ordena **requerir** a los procesados **JAIME BETANZOS FUENTES** (liberado), **HERMINIO MONFIL AVENDAÑO** (liberado), **GUSTAVO PAUL REYES ROSETE ó PAUL REYES ROSETE, FRANCISCO DURAN ORTIZ, ALFREDO BOLAÑOS PACHECO y FERNANDO GAVITO MARTINEZ**, a efecto que manifiesten si es o no su deseo de carrear con la víctima indirecta Elisa Zepeda Lagunas, hecho que sea se acordara lo conducente; lo anterior en atención al principio de no autoincriminación.

Por cuanto hace al **inciso g)**, con fundamento en lo previsto por el artículo 160 y 243 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado y en el sistema tradicional; se señalan a las **DIEZ HORAS DEL DÍA ONCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al arquitecto **LUIS OSWALDO LOPEZ HERNANDEZ**; al tenor del interrogatorio que por escrito deberá exhibir la víctima indirecta, momentos antes de la diligencia, previa su calificación que del mismo se haga, por consiguiente se ordena girar atento oficio al **DIRECTOR DEL INSTITUTO DE SERVICIOS PERICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA**, a efecto que por su conducto haga comparecer a las oficinas de este Juzgado al citado perito en la fecha y hora programada con antelación; con documento oficial, vigente y con fotografía; bajo apercibimiento que no hacerlo comparecer o de no informar el impedimento que tenga para ello, se hará acreedor al medio de apremio decretado en



autos; **EN EL ENTENDIDO QUE NO PRESENTARSE EL ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA INDIRECTA, EN LA FECHA QUE SE HA PROGRAMADO, DICHA DILIGENCIA NO SE LLEVARA A CABO**, lo anterior con finalidad de no violar derechos y garantías, lo anterior en términos de los progresivos 1º, 2º, 8º, y 20 apartado A y C; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por cuanto hace al **inciso h)**, primeramente se ordena **requerir** al procesado **Alfredo Bolaños Pacheco y a su defensa** si insisten en la reproducción de la prueba de reproducción de video, hecho que sea se acordara lo conducente, por consiguiente dígamele a la víctima indirecta, que por el momento no ha lugar a acordar favorablemente su petición, hasta en tanto manifieste el procesado y su defensa el requerimiento que se ha ordenado, y así estar en posibilidades de acordar fecha y hora para la reproducción de video, y por ende el interrogatorio que solicita.

Por cuanto hace al **inciso i)** téngasele haciendo sus manifestaciones en la forma y términos en que los hace en relación a la prueba ofrecida por los procesados Jaime Betanzos Fuentes, y otros; así como téngasele por ofreciendo la **pericial en materia de criminalística y mecánica de hechos**, luego entonces se ordena **GIRAR ATENTO OFICIO AL DIRECTOR DE PERICIALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA**, a efecto que designe a un perito en criminalística y lo haga comparecer a las oficinas de este Juzgado, para el discernimiento de cargo en términos de Ley, y hecho que sea se le de la intervención legal que corresponda, y este en aptitud de emitir el dictamen que ofrece la víctima indirecta a su favor; bajo apercibimiento que no hacerlo comparecer o de no informar el impedimento que tenga para ello, se hará acreedor al medio de apremio decretado en autos.

Por cuanto hace al **inciso j)** téngasele haciendo sus manifestaciones en la forma y términos en que los hace; así como téngasele por ofreciendo la **pericial médica**, luego entonces se ordena **GIRAR ATENTO OFICIO AL DIRECTOR DE PERICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA**; a efecto que designe a un perito medico y lo haga comparecer a las oficinas de este Juzgado, para el discernimiento de cargo en términos de Ley, y hecho que sea se le de la intervención legal que corresponda, y este en aptitud de emitir el dictamen que ofrece la víctima indirecta a su favor, y de acuerdo a las constancias que obran en autos explique la etiología de las lesiones, los daños a los órganos, tejidos y determine cronológicamente el grado de producciones de las lesiones de la víctima y consecuencias que sufra la víctima **MANUEL ZEPEDA LAGUNAS**, bajo apercibimiento que no hacerlo comparecer o de no informar el impedimento que tenga para ello, se hará acreedor al medio de apremio decretado en autos.

Por último, y en atención al antepenúltimo párrafo de su escrito de cuenta, dígamele que se esté a lo acordado en el presente auto; quedando en los siguientes términos: - - - - -

18.--- Atendiendo que mediante auto de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, y atendiendo de auto se aprecia que dicho proveído quedo debidamente notificado, como consta con la razón actuarial de fecha cinco de diciembre del año dos mil veintitrés; en ese sentido y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1º, 18, y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el progresivo 352 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca, vigente en el sistema tradicional; **se provee en los siguientes términos.**

Por cuanto hace su petición consistente en que la Ciudadana **Magdalena Lagunas Ceballos**, sea inscrita en el padrón de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas en el Estado de Oaxaca; dígamele que no ha lugar, pues el mismo no fue solicitado en ocurso que presentara antes este órgano jurisdiccional.

4.-

5.- En ese orden, se da por recibido el escrito, suscrito y firmado por la Licenciada **LIZETH VICTORIA SAENZ MUÑOZ**, con el carácter de defensora particular del procesado GUSTAVO PAUL REYES ROSETE ó PAUL REYES ROSETE; atento a su contenido, téngasele haciendo sus manifestaciones en la forma y términos en que los hace; ahora bien, en ese

sentido se deja sin efecto lo acordado en el punto marcado con el número cinco, del auto de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil veintitrés, en atención a la resolución de data quince de diciembre del año dos mil veintitrés.

Por cuanto a lo acordado en el punto número **1, inciso b) y c)** de su libelo de cuenta, en esa tesitura se ordena **requerir** a la promovente a efecto que indique que testigos y peritos desea interrogar, lo anterior atendiendo el principio de imparcialidad; pues esta autoridad se debe de abstener de consideraciones subjetivas y centrarse en la objetividad y legalidad.

7.- En ese contexto, se da por recibido el escrito, suscrito y firmado por la víctima indirecta **ELISA ZEPEDA LAGUNAS,**

Por cuanto hace al **inciso e)** con el que ofrece la testimonial a cargo de los ciudadanos **DEYSI ROLDAN ZAMORANO Y URIEL HERNANDEZ PÉREZ**, l Agente del Ministerio Público adscrito al extinto Juzgado Quinto Penal del Centro, el de marzo del dos mil diecinueve, a quien se compromete a presentar el promovente; por consiguiente, con fundamento en lo previsto por los artículos 352 y 416 del Código de Procedimientos Penales del Estado, se señalan a las **ONCE HORAS DEL DÍA DIEZ DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, por así permitirlo las labores de este Juzgado, para que tenga verificativo dicha prueba, quedando a cargo de la oferente de la prueba la presentación de dichois ciudadanos

Por último, y en atención al antepenúltimo párrafo de su escrito de cuenta, dígasele que no ha lugar, en atención a la resolución de fecha quince de diciembre del año dos mil veintitrés.

Por cuanto hace a la parte de la admisión de la apelación a que se refiere la asesora jurídica, el mismo se declara firme por cuanto hace a la admisión de la misma, **modificándose** únicamente la parte relativa a la remisión del auto de termino constitucional y para tal fin se ordena adjuntar al testimonio que se ordenó remitir el auto de termino constitucional de fecha quince de octubre del año dos mil quince, pronunciado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, dentro del juicio de garantías 59/2015; SECCION II, MESA II-A, lo anterior para el recurso de apelación interpuesto por la ofendida ELISA ZEPEDA LAGUNAS, POR LA ASESORA JURIDICA DE DICHA OFENDIDA, Y DE LA VICTIMA INDIRECTA MANUEL ZEPEDA CORTES.

No ha lugar a acordar favorable su petición, en virtud que al punto que se refiere el mismo se refiere a diversa persona, y no a la ofendida el cual asesora la recurrente.

Por último, y atención a los manifestado por la asesora jurídica de la ofendida Elisa Zepeda laguna, téngasele haciendo sus manifestaciones en



la forma y términos en que los hace, en ese sentido, dígamele que quedan a salvo sus derechos.

Quedando intocado el resto de dicho proveído.

19.--- En esa tesitura, atendiendo la razón actuarial de fecha cinco de diciembre del año en curso, levantada por la actuario de la adscripción, mediante el cual notifico el proveído de fecha veintitrés de noviembre del año actual al ciudadano **MANUEL ZEPEDA CORTES** víctima indirecta; y en lo que interesa al momento de la notificación manifestó; en este acto se me **tenga interponiendo en tiempo y forma recurso de revocación** en contra del auto de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, en razón que causa agravios a los intereses que la suscrita representa.

20.--- En ese sentido téngase a la víctima indirecta **MANUEL ZEPEDA CORTES**; haciendo sus manifestaciones en la forma y términos en que los hace, por lo que con fundamento en los artículos 514, 515, 516 y 517 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Oaxaca; y en el sistema tradicional, se tiene en tiempo y forma a dicha víctima indirecta haciendo valer **el RECURSO DE REVOCACIÓN**, en contra del auto emitido por esta autoridad en fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés.

21.--- Ahora bien, al estar interpuesto en tiempo y forma dicho recurso, y toda vez que esta Autoridad considera innecesario oír a las partes en términos del artículo 517 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca, vigente en el sistema tradicional; se procede a resolver en los siguientes términos: En virtud, de cómo quedó especificado por auto de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, en la parte relativa en donde se dijo.

3.- Se da por recibido el escrito, suscrito y signado por la víctima indirecta **MANUEL ZEPEDA CORTES**, por cuanto hace al punto **primero** de su escrito de cuenta, dígamele que el mismo ya se le tiene por reconocido como víctima indirecta; por cuanto hace a la Ciudadana **Magdalena Lagunas Ceballos**, dígamele que por el momento no ha lugar, y quedan a salvo sus derechos para que los haga valer por la instancia correspondiente; por cuanto hace al punto **segundo** y como lo solicita el promovente **MEDIANTE OFICIO QUE SE GIRE AL COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS EN EL ESTADO DE OAXACA**; sito en CIUDAD ADMINISTRATIVA, EDIFICIO NUMERO, SEGUNDO PISO, TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA; a efecto que dicho funcionario realice la inscripción del ofendido en esa dependencia a su cargo; por cuanto hace al punto **tercero** dígamele que el mismo ya se encuentra satisfecho como consta con la razón actuarial de fecha seis de noviembre del año dos mil veintitrés, levantada por la ejecutoria de la adscripción; escrito que se ordena agregara los autos para que obre como corresponda.

4.-

5.- En ese orden, se da por recibido el escrito, suscrito y firmado por la Licenciada **LIZETH VICTORIA SAENZ MUÑOZ**, con el carácter de defensora particular del procesado GUSTAVO PAUL REYES ROSETE ó PAUL REYES ROSETE; atento a su contenido, téngasele haciendo sus manifestaciones en la forma y términos en que los hace; ahora bien, y toda vez que no se llevaron acabo las diligencias de interrogatorios a la ofendida ELISA ZEPEDA LAGUNAS, y los testigos de cargo MANUEL ZEPEDA CORTES, KEILA TAMAR GALLARDO MIGUEL, MARCO ANTONIO ORTIZ GALLARDO, ELEAZAR HERNANDEZ ORDAZ, ARMANDO OJEDA HERNANDEZ, FERNANDO RAMIREZ CARRERA Y VICENTE ZEPEDA CORTES, por lo que con

fundamento en lo previsto por el artículo 160 y 243 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado y en el sistema tradicional; por así permitirlo la agenda de labores de este Juzgado, se señalan a las **DIEZ HORAS DEL DÍA UNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**; para que tenga verificativo el **interrogatorio** a la ofendida ELISA ZEPEDA LAGUNAS.

Asimismo, se señalan a las **ONCE HORAS DEL DÍA UNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** a La víctima indirecta MANUEL ZEPEDA CORTES.

Asimismo, se señalan a las **DOCE HORAS DEL DÍA UNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al testigo de cargo KEILA TAMAR GALLARDO MIGUEL.

Asimismo, se señalan a las **TRECE HORAS DEL DÍA UNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al testigo de cargo MARCO ANTONIO ORTIZ GALLARDO

Asimismo, se señalan a las **ONCE HORAS DEL DÍA DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al testigo de cargo ELEAZAR HERNANDEZ ORDAZ

Asimismo, se señalan a las **ONCE HORAS DEL DÍA DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al testigo de cargo ARMANDO OJEDA HERNANDEZ,

Asimismo, se señalan a las **ONCE HORAS DEL DÍA DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al testigo de cargo FERNANDO RAMIREZ CARRERA.

Asimismo, se señalan a las **ONCE HORAS DEL DÍA DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al testigo de cargo VICENTE ZEPEDA CORTES.

Al tenor de los interrogatorios que por escrito deberá exhibir la defensa del procesado Gustavo Paul reyes Rosete, momentos antes de la diligencia, previa su calificación de legal que del mismo se haga; por lo anteriormente expuesto, se ordena a la actuario de la adscripción a efecto que se constituya en los domicilios que obran en autos de la ofendida y testigos citados con antelación a efecto que tenga a bien notificar y citar a los mismos para que comparezcan en las fechas y horas señaladas con antelación; quienes deberán de traer consigo identificación oficial, vigente y con fotografía.

6.- En ese contexto, se da por recibido el escrito, suscrito y firmado por la víctima indirecta **MANUEL ZEPEDA CORTES**, recibido en fecha veintiséis de octubre del año en curso, atento a su contenido se tiene al oferente haciendo sus manifestaciones en la forma y términos en que los hace; mismo que se provee en los siguientes términos, por cuanto hace al punto número **uno** con el que se le tiene solicitando se designe a un asesor jurídico que lo patrocine en el presente asunto, en ese sentido, se ordena **GIRAR ATENTO OFICIO A LA SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**, con residencia en Ciudad Administrativa, en Tlaxiá de Cabrera, Oaxaca; a efecto que le designe a un profesionista en derecho para que funja como Asesor del promovente, y lo haga comparecer para el discernimiento de cargo en términos de ley; y hecho que sea se imponga de los autos y brinde la asesoría necesaria a la víctima indirecta **MANUEL ZEPEDA CORTES**; por cuanto hace al punto número **dos, inciso a)**, por lo que con fundamento en lo previsto por el artículo 160 y 243 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado y en el sistema tradicional, para llevar a cabo los interrogatorios a los procesados en el presente asunto, al tenor de los interrogatorios que por escrito deberá exhibir la víctima indirecta, momentos antes de la diligencia, previa su calificación que del mismo se haga:

- Se señalan a las **DIEZ HORAS DEL DÍA TRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al procesado **JAIME BETANZOS FUENTES** (liberado)
- Se señalan a las **ONCE HORAS DEL DÍA TRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al procesado **HERMINIO MONFIL AVENDAÑO** (liberado)
- Se señalan a las **DIEZ HORAS DEL DÍA CUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al procesado **GUSTAVO PAUL REYES ROSETE ó PAUL REYES ROSETE** (Internado en el Centro de Internamiento Varonil de Tanivet, Tlaxolula, Oaxaca)
- Se señalan a las **ONCE HORAS DEL DÍA CUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al procesado **FRANCISCO DURAN ORTIZ** (Internado en el Centro de Internamiento de Cuicatlán, Oaxaca)
- Se señalan a las **DIEZ HORAS DEL DÍA OCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al procesado **ALFREDO BOLAÑOS PACHECO** (Internado en el Centro Varonil de Tanivet, Tlaxolula de Matamoros, Oaxaca)



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE OAXACA

➤ Se señalan a las **ONCE HORAS DEL DÍA OCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al procesado **FERNANDO GAVITO MARTINEZ**, (Internado en el Centro Varonil de Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca)

PROCESADOS QUE DEBERAN ESTAR DEBIDAMENTE ASISTIDOS DE SU DEFENSORES

En ese contexto, y advirtiéndose de autos que los procesados citados con antelación, así como como la víctima indirecta refiere en su escrito de cuenta **hablan la lengua mazateca**, y a fin de que tanto los procesados, así como la víctima indirecta, se hagan entender en el idioma **castellano al mazateco y viceversa**, con esta autoridad, por lo que con fundamento en lo dispuesto los artículos 2º., y 20 apartado A, B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se ordena **GIRAR ATENTO OFICIO AL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, TEOTITLAN DE FLORES MAGON, OAXACA**; designe a un intérprete practico en la lengua mazateca, en la variante de esa población, y lo haga comparecer en las fechas y horas señaladas con antelación, a fin de que auxilie a esta autoridad en las citadas audiencias, bajo **apercibimiento** que de no hacer comparecer a dichos interprete o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se hará acreedor a una multa de **quince días** de unidades de medidas de actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la federación, el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, en concordancia con lo determinado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (**INEGI**), y considerando que el valor de un UMA, en la fecha en que se actúa lo es de \$103.74 (noventa y seis pesos, veintidós centavos, moneda nacional), [valor determinado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (**INEGI**)], que multiplicados por los quince días, da un gran total de **\$1,556.10 (UN MIL, QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS, DIEZ CENTAVOS, MONEDA NACIONAL)**, lo anterior de conformidad con el artículo 182 fracción I del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado.

EN EL ENTENDIDO QUE NO PRESENTARSE EL ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA INDIRECTA, EN LAS FECHAS QUE SE HAN PROGRAMADO, DICHAS DILIGENCIAS NO SE LLEVARAN A CABO, lo anterior con finalidad de no violar derechos y garantías, lo anterior en términos de los progresivos 1º., 2º., 8º., y 20 apartado A y C; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora bien, y toda vez que los procesados **FRANCISCO DURAN ORTIZ** se encuentra internado en el Centro de Internamiento de Cuicatlan, Oaxaca; mientras que los procesados **GUSTAVO PAUL REYES ROSETE ó PAUL REYES ROSETE, ALFREDO BOLAÑOS PACHECO y FERNANDO GAVITO MARTINEZ**, se encuentran internados en el Centro Varonil de San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; por consiguiente, se ordena girar atento **OFICIO AL COMISIONADO DE LA POLICÍA ESTATAL, CON RESIDENCIA EN SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA**, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a elementos a su cargo realicen la **EXCARCELACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA** de los procesados **GUSTAVO PAUL REYES ROSETE ó PAUL REYES ROSETE; FRANCISCO DURAN ORTIZ; ALFREDO BOLAÑOS PACHECO y FERNANDO GAVITO MARTINEZ**, y los presenten a las oficinas de este Juzgado; en las fechas y horas señalados en el presente proveído, y hecho que sea lo anterior, vuelvan a internar a los procesados a su Centro de origen para continuar a disposición de esta autoridad dentro de la causa penal en que se actúa; debiendo el cuerpo policiaco tomar todas y cada una de las medidas que consideren necesarias a fin de que dichos procesados no se sustraigan de la acción de la justicia, respetando en todo momento los derechos humanos y garantías constitucionales de dichos procesados; debiendo **apercibirse** al Comisionado de la Policía Estatal; que en caso de no realizar el traslado ordenado ó de no informar el impedimento legal que tenga para ello, se hará acreedor al medio de apremio decretado en autos, **DEBIENDO MARCARSE LA COPIA DE DICHO OFICIO A LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE CUICATLAN, OAXACA; Y SAN FRANCISCO TANIVET, TLACOLULA, OAXACA**, para que permita la excarcelación de dichos procesados, debiendo informar a este Juzgado la fecha y hora, de egreso y reingreso de los procesados.

Por cuanto hace al **inciso b)**, requiérase al oferente indique los nombres de los testigos que desea interrogar, y hecho se acordara lo procedente.

Por cuanto hace al **inciso c)**, requiérase al promovente indique a que peritos desea interrogar para que esta autoridad esté en condiciones de acordar lo conducente.

.....

22.--- Por lo que en términos del numeral 1º., 8º., y 20, apartado A, de la Constitución General de la República; de ahí, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales competentes en la

materia, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; y por lo tanto de conformidad con lo dispuesto por los numerales 516 y 517 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, **SE ADMITE EL RECURSO DE REVOCACIÓN**, interpuesto por la asesora jurídica, por las razones expuestas en los párrafos que anteceden, y en consecuencia en términos de dichos numerales se procede a **RESOLVER DE PLANO**, dicho recurso; en efecto, se revoca el AUTO DE FECHA veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, en la parte relativa en donde se dijo,

3.- Se da por recibido el escrito, suscrito y signado por la víctima indirecta **MANUEL ZEPEDA CORTES**, por cuanto hace al punto **primero** de su escrito de cuenta, dígasele que el mismo ya se le tiene por reconocido como víctima indirecta; por cuanto hace a la Ciudadana **Magdalena Lagunas Ceballos**, dígasele que por el momento no ha lugar, y quedan a salvo sus derechos para que los haga valer por la instancia correspondiente; por cuanto hace al punto **segundo** y como lo solicita el promovente **MEDIANTE OFICIO QUE SE GIRE AL COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS EN EL ESTADO DE OAXACA**; sito en CIUDAD ADMINISTRATIVA, EDIFICIO NUMERO, SEGUNDO PISO, TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA; a efecto que dicho funcionario realice la inscripción del ofendido en esa dependencia a su cargo; por cuanto hace al punto **tercero** dígasele que el mismo ya se encuentra satisfecho como consta con la razón actuarial de fecha seis de noviembre del año dos mil veintitrés, levantada por la ejecutoria de la adscripción; escrito que se ordena agregara los autos para que obre como corresponda.

4.-

5.- En ese orden, se da por recibido el escrito, suscrito y firmado por la Licenciada **LIZETH VICTORIA SAENZ MUÑOZ**, con el carácter de defensora particular del procesado GUSTAVO PAUL REYES ROSETE ó PAUL REYES ROSETE; atento a su contenido, téngasele haciendo sus manifestaciones en la forma y términos en que los hace; ahora bien, y toda vez que no se llevaron acabo las diligencias de interrogatorios a la ofendida ELISA ZEPEDA LAGUNAS, y los testigos de cargo MANUEL ZEPEDA CORTES, KEILA TAMAR GALLARDO MIGUEL, MARCO ANTONIO ORTIZ GALLARDO, ELEAZAR HERNANDEZ ORDAZ, ARMANDO OJEDA HERNANDEZ, FERNANDO RAMIREZ CARRERA Y VICENTE ZEPEDA CORTES, por lo que con fundamento en lo previsto por el artículo 160 y 243 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado y en el sistema tradicional; por así permitirlo la agenda de labores de este Juzgado, se señalan a las **DIEZ HORAS DEL DÍA UNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**; para que tenga verificativo el **interrogatorio** a la ofendida ELISA ZEPEDA LAGUNAS.

Asimismo, se señalan a las **ONCE HORAS DEL DÍA UNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** a La víctima indirecta MANUEL ZEPEDA CORTES.

Asimismo, se señalan a las **DOCE HORAS DEL DÍA UNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al testigo de cargo KEILA TAMAR GALLARDO MIGUEL.

Asimismo, se señalan a las **TRECE HORAS DEL DÍA UNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al testigo de cargo MARCO ANTONIO ORTIZ GALLARDO

Asimismo, se señalan a las **ONCE HORAS DEL DÍA DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al testigo de cargo ELEAZAR HERNANDEZ ORDAZ

Asimismo, se señalan a las **ONCE HORAS DEL DÍA DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al testigo de cargo ARMANDO OJEDA HERNANDEZ,

Asimismo, se señalan a las **ONCE HORAS DEL DÍA DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al testigo de cargo FERNANDO RAMIREZ CARRERA.

Asimismo, se señalan a las **ONCE HORAS DEL DÍA DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al testigo de cargo VICENTE ZEPEDA CORTES.

Al tenor de los interrogatorios que por escrito deberá exhibir la defensa del procesado Gustavo Paul reyes Rosete, momentos antes de la diligencia, previa su calificación de legal que del mismo se haga; por lo anteriormente expuesto, se ordena a la acturia de la adscripción a efecto que se constituya en los domicilios que obran en autos de la ofendida y testigos citados con antelación a efecto que tenga a bien notificar y citar a los mismos para que comparezcan en las fechas y horas señaladas con antelación; quienes deberán de traer consigo identificación oficial, vigente y con fotografía.



6.- En ese contexto, se da por recibido el escrito, suscrito y firmado por la víctima indirecta **MANUEL ZEPEDA CORTES**, recibido en fecha veintiséis de octubre del año en curso, atento a su contenido se tiene al oferente haciendo sus manifestaciones en la forma y términos en que los hace; mismo que se provee en los siguientes términos, por cuanto hace al punto número **uno** con el que se le tiene solicitando se designe a un asesor jurídico que lo patrocine en el presente asunto, en ese sentido, se ordena **GIRAR ATENTO OFICIO A LA SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**, con residencia en Ciudad Administrativa, en Tlaxiact de Cabrera, Oaxaca; a efecto que le designe a un profesionista en derecho para que funja como Asesor del promovente, y lo haga comparecer para el discernimiento de cargo en términos de ley; y hecho que sea se imponga de los autos y brinde la asesoría necesaria a la víctima indirecta **MANUEL ZEPEDA CORTES**; por cuanto hace al punto número **dos, inciso a)**, por lo que con fundamento en lo previsto por el artículo 160 y 243 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado y en el sistema tradicional, para llevar a cabo los interrogatorios a los procesados en el presente asunto, al tenor de los interrogatorios que por escrito deberá exhibir la víctima indirecta, momentos antes de la diligencia, previa su calificación que del mismo se haga:

- Se señalan a las **DIEZ HORAS DEL DÍA TRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al procesado **JAIME BETANZOS FUENTES** (liberado)
- Se señalan a las **ONCE HORAS DEL DÍA TRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al procesado **HERMINIO MONFIL AVENDAÑO** (liberado)
- Se señalan a las **DIEZ HORAS DEL DÍA CUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al procesado **GUSTAVO PAUL REYES ROSETE ó PAUL REYES ROSETE** (Internado en el Centro de Internamiento Varonil de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca)
- Se señalan a las **ONCE HORAS DEL DÍA CUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al procesado **FRANCISCO DURAN ORTIZ** (Internado en el Centro de Internamiento de Cuicatlán, Oaxaca)
- Se señalan a las **DIEZ HORAS DEL DÍA OCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al procesado **ALFREDO BOLAÑOS PACHECO** (Internado en el Centro Varonil de Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca)
- Se señalan a las **ONCE HORAS DEL DÍA OCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al procesado **FERNANDO GAVITO MARTINEZ**, (Internado en el Centro Varonil de Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca)

PROCESADOS QUE DEBERAN ESTAR DEBIDAMENTE ASISTIDOS DE SU DEFENSORES

En ese contexto, y advirtiéndose de autos que los procesados citados con antelación, así como como la víctima indirecta refiere en su escrito de cuenta **hablan la lengua mazateca**, y a fin de que tanto los procesados, así como la víctima indirecta, se hagan entender en el idioma **castellano al mazateco y viceversa**, con esta autoridad, por lo que con fundamento en lo dispuesto los artículos 2º., y 20 apartado A, B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se ordena **GIRAR ATENTO OFICIO AL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, TEOTITLAN DE FLORES MAGON, OAXACA**; designe a un intérprete practico en la lengua mazateca, en la variante de esa población, y lo haga comparecer en las fechas y horas señaladas con antelación, a fin de que auxilie a esta autoridad en las citadas audiencias, bajo **apercibimiento** que de no hacer comparecer a dichos interprete o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se hará acreedor a una multa de **quince días** de unidades de medidas de actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la federación, el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, en concordancia con lo determinado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (**INEGI**), y considerando que el valor de un UMA, en la fecha en que se actúa lo es de \$103.74 (noventa y seis pesos, veintidós centavos, moneda nacional), [valor determinado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (**INEGI**)], que multiplicados por los quince días, da un gran total de **\$1,556.10 (UN MIL, QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS, DIEZ CENTAVOS, MONEDA NACIONAL)**, lo anterior de conformidad con el artículo 182 fracción I del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado.

EN EL ENTENDIDO QUE NO PRESENTARSE EL ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA INDIRECTA, EN LAS FECHAS QUE SE HAN PROGRAMADO, DICHAS DILIGENCIAS NO SE LLEVARAN

A CABO, lo anterior con finalidad de no violar derechos y garantías, lo anterior en términos de los progresivos 1º., 2º., 8º., y 20 apartado A y C; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora bien, y toda vez que los procesados **FRANCISCO DURAN ORTIZ** se encuentra internado en el Centro de Internamiento de Cuicatlan, Oaxaca; mientras que los procesados **GUSTAVO PAUL REYES ROSETE ó PAUL REYES ROSETE, ALFREDO BOLAÑOS PACHECO y FERNANDO GAVITO MARTINEZ**, se encuentran internados en el Centro Varonil de San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; por consiguiente, se ordena girar atento **OFICIO AL COMISIONADO DE LA POLICÍA ESTATAL, CON RESIDENCIA EN SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA**, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a elementos a su cargo realicen la **EXCARCELACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA** de los procesados **GUSTAVO PAUL REYES ROSETE ó PAUL REYES ROSETE; FRANCISCO DURAN ORTIZ; ALFREDO BOLAÑOS PACHECO y FERNANDO GAVITO MARTINEZ**, y los presenten a las oficinas de este Juzgado; en las fechas y horas señalados en el presente proveído, y hecho que sea lo anterior, vuelvan a internar a los procesados a su Centro de origen para continuar a disposición de esta autoridad dentro de la causa penal en que se actúa; debiendo el cuerpo policiaco tomar todas y cada una de las medidas que consideren necesarias a fin de que dichos procesados no se sustraigan de la acción de la justicia, respetando en todo momento los derechos humanos y garantías constitucionales de dichos procesados; debiendo **apercibirse** al Comisionado de la Policía Estatal; que en caso de no realizar el traslado ordenado ó de no informar el impedimento legal que tenga para ello, se hará acreedor al medio de apremio decretado en autos, **DEBIENDO MARCARSE LA COPIA DE DICHO OFICIO A LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE CUICATLAN, OAXACA; Y SAN FRANCISCO TANIVET, TLACOLULA, OAXACA**, para que permita la excarcelación de dichos procesados, debiendo informar a este Juzgado la fecha y hora, de egreso y reingreso de los procesados.

Por cuanto hace al **inciso b)**, requiérase al oferente indique los nombres de los testigos que desea interrogar, y hecho se acordara lo procedente.

Por cuanto hace al **inciso c)**, requiérase al promovente indique a que peritos desea interrogar para que esta autoridad esté en condiciones de acordar lo conducente.

.....

7.- En ese contexto, se da por recibido el escrito, suscrito y firmado por la víctima indirecta **ELISA ZEPEDA LAGUNAS**, recibido en fecha veintiséis de octubre del año en curso, atento a su contenido se tiene al oferente haciendo sus manifestaciones en la forma y términos en que los hace; mismo que se provee en los siguientes términos, por cuanto hace al punto número **uno inciso a)**, por lo que con fundamento en lo previsto por el artículo 160 y 243 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado y en el sistema tradicional, para llevar a cabo los interrogatorios a los procesados en el presente asunto, al tenor de los interrogatorios que por escrito deberá exhibir la víctima indirecta, momentos antes de la diligencia, previa su calificación que del mismo se haga:

- Se señalan a las **DIEZ HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al procesado **JAIME BETANZOS FUENTES** (liberado)
- Se señalan a las **ONCE HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al procesado **HERMINIO MONFIL AVENDAÑO** (liberado)
- Se señalan a las **DIEZ HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al procesado **GUSTAVO PAUL REYES ROSETE ó PAUL REYES ROSETE** (Internado en el Centro de Internamiento de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca)
- Se señalan a las **ONCE HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al procesado **FRANCISCO DURAN ORTIZ** (Internado en el Centro de Internamiento de Cuicatlán, Oaxaca)
- Se señalan a las **DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIDOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al procesado **ALFREDO BOLAÑOS PACHECO** (Internado en el Centro Varonil de Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca)
- Se señalan a las **ONCE HORAS DEL DÍA VEINTIDOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al procesado **FERNANDO GAVITO MARTINEZ**, (Internado en el Centro Varonil de Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca)

PROCESADOS QUE DEBERAN ESTAR DEBIDAMENTE ASISTIDOS DE SU DEFENSORES

En ese contexto, y advirtiéndose de autos que los procesados citados con antelación, así como como la víctima indirecta refiere en su escrito de cuenta **hablan la lengua mazateca**, y a fin de que



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE OAXACA

tanto los procesados, así como la víctima indirecta, se hagan entender en el idioma **castellano al mazateco y viceversa**, con esta autoridad, por lo que con fundamento en lo dispuesto los artículos 2º., y 20 apartado A, B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se ordena **GIRAR ATENTO OFICIO AL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, TEOTITLAN DE FLORES MAGON, OAXACA**; designe a un intérprete practico en la lengua mazateca, en la variante de esa población, y lo haga comparecer en las fechas y horas señaladas con antelación, a fin de que auxilie a esta autoridad en las citadas audiencias, bajo **apercibimiento** que de no hacer comparecer a dichos interprete o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se hará acreedor a una multa de **quince días** de unidades de medidas de actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la federación, el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, en concordancia con lo determinado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (**INEGI**), y considerando que el valor de un UMA, en la fecha en que se actúa lo es de \$103.74 (noventa y seis pesos, veintidós centavos, moneda nacional), [valor determinado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (**INEGI**)], que multiplicados por los quince días, da un gran total de **\$1,556.10 (UN MIL, QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS, DIEZ CENTAVOS, MONEDA NACIONAL)**, lo anterior de conformidad con el artículo 182 fracción I del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado.

EN EL ENTENDIDO QUE NO PRESENTARSE EL ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA INDIRECTA, EN LAS FECHAS QUE SE HAN PROGRAMADO, DICHAS DILIGENCIAS NO SE LLEVARAN A CABO, lo anterior con finalidad de no violar derechos y garantías, lo anterior en términos de los progresivos 1º., 2º., 8º., y 20 apartado A y C; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora bien, y toda vez que el procesado **FRANCISCO DURAN ORTIZ** se encuentra internado en el Centro de Internamiento de Cuicatlán, Oaxaca; mientras que los procesados **GUSTAVO PAUL REYES ROSETE ó PAUL REYES ROSETE, ALFREDO BOLAÑOS PACHECO y FERNANDO GAVITO MARTINEZ**, se encuentran internados en el Centro Varonil de San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; por consiguiente, se ordena girar atento **OFICIO AL COMISIONADO DE LA POLICÍA ESTATAL, CON RESIDENCIA EN SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA**, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a elementos a su cargo realicen la **EXCARCELACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA** de los procesados **GUSTAVO PAUL REYES ROSETE ó PAUL REYES ROSETE; FRANCISCO DURAN ORTIZ; ALFREDO BOLAÑOS PACHECO y FERNANDO GAVITO MARTINEZ**, y los presenten a las oficinas de este Juzgado; en las fechas y horas señalados en el presente proveído, y hecho que sea lo anterior, vuelvan a internar a los procesados a su Centro de origen para continuar a disposición de esta autoridad dentro de la causa penal en que se actúa; debiendo el cuerpo policiaco tomar todas y cada una de las medidas que consideren necesarias a fin de que dichos procesados no se sustraigan de la acción de la justicia, respetando en todo momento los derechos humanos y garantías constitucionales de dichos procesados; debiendo **apercibirse** al Comisionado de la Policía Estatal; que en caso de no realizar el traslado ordenado ó de no informar el impedimento legal que tenga para ello, se hará acreedor al medio de apremio decretado en autos, **DEBIENDO MARCARSE LA COPIA DE DICHO OFICIO A LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE CUICATLAN, OAXACA; Y SAN FRANCISCO TANIVET, TLACOLULA, OAXACA**, para que permita la excarcelación de dichos procesados, debiendo informar a este Juzgado la fecha y hora, de egreso y reingreso de los procesados.

Por cuanto hace al **inciso b)**, requiérase al oferente indique los nombres de los testigos que desea interrogar, y hecho se acordara lo procedente.

Por cuanto hace al **inciso c)**, requiérase al promovente indique a que peritos desea interrogar para que esta autoridad esté en condiciones de acordar lo conducente.

Por cuanto hace al **inciso d)**, con fundamento en lo previsto por el artículo 160 y 243 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado y en el sistema tradicional; se señalan a las **ONCE HORAS DEL DÍA NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al perito **RAUL MARROQUIN PERAL**; al tenor del interrogatorio que por escrito deberá exhibir la víctima indirecta, momentos antes de la diligencia, previa su calificación que del mismo se haga, por consiguiente se ordena al actuario al momento de notificar el presente auto al perito lo cite para que comparezca en la fecha y hora señalados con antelación, con documento oficial, vigente y con fotografía; haciéndose mención en el oficio que se ha ordenado expedir a la Director de Periciales del Consejo de la judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca; **EN EL ENTENDIDO QUE NO PRESENTARSE EL ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA INDIRECTA, EN LA FECHA QUE SE HA PROGRAMADO, DICHA DILIGENCIA NO SE LLEVARA A CABO**, lo anterior con finalidad de no violar derechos y garantías, lo

anterior en términos de los progresivos 1º., 2º., 8º., y 20 apartado A y C; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por cuanto hace al **inciso e)** con el que ofrece la testimonial a cargo del Agente del Ministerio Público adscrito al extinto Juzgado Quinto Penal del Centro, el de marzo del dos mil diecinueve, a quien se compromete a presentar el promovente; por consiguiente, con fundamento en lo previsto por los artículos 352 y 416 del Código de Procedimientos Penales del Estado, se señalan a las **DIEZ HORAS DEL DÍA ONCE DE DIEZ DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, por así permitirlo las labores de este Juzgado, para que tenga verificativo la **testimonial** por parte del Agente del Ministerio Público.

Por cuanto hace al **inciso f)**, que es su deseo **carearse** con los procesados **JAIME BETANZOS FUENTES** (liberado), **HERMINIO MONFIL AVENDAÑO** (liberado), **GUSTAVO PAUL REYES ROSETE** ó **PAUL REYES ROSETE**, **FRANCISCO DURAN ORTIZ**, **ALFREDO BOLAÑOS PACHECO** y **FERNANDO GAVITO MARTINEZ**, a efecto que manifiesten si es o no su deseo de carrear con la víctima indirecta Elisa Zepeda Lagunas, hecho que sea se acordara lo conducente; lo anterior en atención al principio de no autoincriminación.

Por cuanto hace al **inciso g)**, con fundamento en lo previsto por el artículo 160 y 243 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado y en el sistema tradicional; se señalan a las **DIEZ HORAS DEL DÍA ONCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, para llevar a cabo el **interrogatorio** al arquitecto **LUIS OSWALDO LOPEZ HERNANDEZ**; al tenor del interrogatorio que por escrito deberá exhibir la víctima indirecta, momentos antes de la diligencia, previa su calificación que del mismo se haga, por consiguiente se ordena girar atento oficio al **DIRECTOR DEL INSTITUTO DE SERVICIOS PERICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA**, a efecto que por su conducto haga comparecer a las oficinas de este Juzgado al citado perito en la fecha y hora programada con antelación; con documento oficial, vigente y con fotografía; bajo apercibimiento que no hacerlo comparecer o de no informar el impedimento que tenga para ello, se hará acreedor al medio de apremio decretado en autos; **EN EL ENTENDIDO QUE NO PRESENTARSE EL ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA INDIRECTA, EN LA FECHA QUE SE HA PROGRAMADO, DICHA DILIGENCIA NO SE LLEVARA A CABO**, lo anterior con finalidad de no violar derechos y garantías, lo anterior en términos de los progresivos 1º., 2º., 8º., y 20 apartado A y C; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por cuanto hace al **inciso h)**, primeramente se ordena **requerir** al procesado **Alfredo Bolaños Pacheco** y a su defensa si insisten en la reproducción de la prueba de reproducción de video, hecho que sea se acordara lo conducente, por consiguiente dígaselo a la víctima indirecta, que por el momento no ha lugar a acordar favorablemente su petición, hasta en tanto manifieste el procesado y su defensa el requerimiento que se ha ordenado, y así estar en posibilidades de acordar fecha y hora para la reproducción de video, y por ende el interrogatorio que solicita.

Por cuanto hace al **inciso i)** téngasele haciendo sus manifestaciones en la forma y términos en que los hace en relación a la prueba ofrecida por los procesados Jaime Betanzos Fuentes, y otros; así como téngasele por ofreciendo la **pericial en materia de criminalística y mecánica de hechos**, luego entonces se ordena **GIRAR ATENTO OFICIO AL DIRECTOR DE PERICIALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA**, a efecto que designe a un perito en criminalística y lo haga comparecer a las oficinas de este Juzgado, para el discernimiento de cargo en términos de Ley, y hecho que sea se le de la intervención legal que corresponda, y este en aptitud de emitir el dictamen que ofrece la víctima indirecta a su favor; bajo apercibimiento que no hacerlo comparecer o de no informar el impedimento que tenga para ello, se hará acreedor al medio de apremio decretado en autos.

Por cuanto hace al **inciso j)** téngasele haciendo sus manifestaciones en la forma y términos en que los hace; así como téngasele por ofreciendo la **pericial médica**, luego entonces se ordena **GIRAR ATENTO OFICIO AL DIRECTOR DE PERICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA**; a efecto que designe a un perito médico y lo haga comparecer a las oficinas de este Juzgado, para el discernimiento de cargo en términos de Ley, y hecho que sea se le de la intervención legal que corresponda, y este en aptitud de emitir el dictamen que ofrece la víctima indirecta a su favor, y de acuerdo a las constancias que obran en autos explique la etiología de las lesiones, los daños a los órganos, tejidos y determine cronológicamente el grado de producciones de las lesiones de la víctima y consecuencias que sufriera la víctima **MANUEL ZEPEDA LAGUNAS**, bajo apercibimiento que no hacerlo comparecer o de no informar el impedimento que tenga para ello, se hará acreedor al medio de apremio decretado en autos.

Por último, y en atención al antepenúltimo párrafo de su escrito de cuenta, dígaselo que se esté a lo acordado en el presente auto.

23.--- Atendiendo que mediante auto de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, y atendiendo de auto se aprecia que dicho



proveído quedo debidamente notificado, como consta con la razón actuarial de fecha cinco de diciembre del año dos mil veintitrés; en ese sentido y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1º., 18, y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el progresivo 352 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca, vigente en el sistema tradicional; **se provee en los siguientes términos.**

3.- Se da por recibido el escrito, suscrito y signado por la víctima indirecta **MANUEL ZEPEDA CORTES**, por cuanto hace al punto **primero** por cuanto hace a la Ciudadana **Magdalena Lagunas Ceballos**, y como lo solicita el promovente téngase por reconocido el carácter de víctima indirecta, así también **MEDIANTE OFICIO QUE SE GIRE A LA COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS EN EL ESTADO DE OAXACA**; sito en CIUDAD ADMINISTRATIVA, EDIFICIO NUMERO, SEGUNDO PISO, TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA; a efecto que dicho funcionario realice la inscripción de la víctima indirecta en esa dependencia a su cargo, lo anterior en términos del artículo 4 de la Ley General de Víctimas.

4.-

5.- En ese orden, se da por recibido el escrito, suscrito y firmado por la Licenciada **LIZETH VICTORIA SAENZ MUÑOZ**, con el carácter de defensora particular del procesado GUSTAVO PAUL REYES ROSETE ó PAUL REYES ROSETE; atento a su contenido, téngasele haciendo sus manifestaciones en la forma y términos en que los hace; ahora bien, en ese sentido se deja sin efecto lo acordado en el punto marcado con el número cinco, del auto de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil veintitrés, en atención a la resolución de data quince de diciembre del año dos mil veintitrés.

Por cuanto a lo acordado en el punto número **seis incisos b) y c)**; Por cuanto a lo acordado en el punto número **1, inciso b) y c)** de su libelo de cuenta, en esa tesitura se ordena **requerir** a la promovente a efecto que indique que testigos y peritos desea interrogar, lo anterior atendiendo el principio de imparcialidad; pues esta autoridad se debe de abstener de consideraciones subjetivas y centrarse en la objetividad y legalidad.

Por cuanto hace al **inciso e)** con el que ofrece la testimonial a cargo de los ciudadanos **DEYSI ROLDAN ZAMORANO Y URIEL HERNANDEZ PÉREZ**, I Agente del Ministerio Público adscrito al extinto Juzgado Quinto Penal del Centro, el de marzo del dos mil diecinueve, a quien se compromete a presentar el promovente; por consiguiente, con fundamento en lo previsto por los artículos 352 y 416 del Código de Procedimientos Penales del Estado, se señalan a las **DIEZ HORAS DEL DÍA**

DIEZ DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, por así permitirlo las labores de este Juzgado, para que tenga verificativo dicha prueba, quedando a cargo de la oferente de la prueba la presentación de dichos ciudadanos

Por último, y en atención al antepenúltimo párrafo de su escrito de cuenta, dígamele que no ha lugar, en atención a la resolución de fecha quince de diciembre del año dos mil veintitrés.

Por cuanto hace a la parte de la admisión de la apelación a que se refiere la víctima indirecta Manuel Zepeda Cortes; el mismo se declara firme por cuanto hace a la admisión de la misma, **modificándose** únicamente la parte relativa a la remisión del auto de término constitucional y para tal fin se ordena adjuntar al testimonio que se ordenó remitir el auto de término constitucional de fecha quince de octubre del año dos mil quince, pronunciado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, dentro del juicio de garantías 59/2015; SECCION II, MESA II-A, lo anterior para el recurso de apelación interpuesto por la ofendida ELISA ZEPEDA LAGUNAS, POR LA ASESORA JURIDICA DE DICHA OFENDIDA, Y DE LA VICTIMA INDIRECTA MANUEL ZEPEDA CORTES.

No ha lugar a acordar favorable su petición, en virtud que al punto que se refiere el mismo se refiere a diversa persona, y no a la ofendida el cual asesora la recurrente.

En ese contexto, se da por recibido el escrito, suscrito y firmado por la víctima indirecta **MANUEL ZEPEDA CORTES**, recibido en fecha veintiséis de octubre del año en curso, atento a su contenido se tiene al oferente haciendo sus manifestaciones en la forma y términos en que los hace; mismo que se provee en los siguientes términos, por cuanto hace al punto número **uno** con el que se le tiene solicitando se designe a un asesor jurídico que lo patrocine en el presente asunto, en ese sentido, se ordena **GIRAR ATENTO OFICIO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**, con residencia en Ciudad Administrativa, en Tlaxiactac de Cabrera, Oaxaca; a efecto que le designe a un profesionista en derecho para que funja como Asesor del promovente, y lo haga comparecer para el discernimiento de cargo en términos de ley; y hecho que sea se imponga de los autos y brinde la asesoría necesaria a la víctima indirecta **MANUEL ZEPEDA CORTES**; por cuanto hace al punto número **dos, inciso a)**, por lo que con fundamento en lo previsto por el artículo 160 y 243 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado y en el sistema tradicional, para llevar a cabo los interrogatorios a los procesados en el presente asunto, al tenor de los interrogatorios que por escrito deberá exhibir la víctima indirecta, momentos antes de la diligencia, previa su calificación que del mismo se haga:



Por último, y atención a los manifestado por la victima indirecta Manuel Zepeda Cortes, téngasele haciendo sus manifestaciones en la forma y términos en que los hace, en ese sentido, dígasele que quedan a salvo sus derechos para que los haga valer.

Quedando intocado el resto de dicho acuerdo.

Liberado GUSTAVO PAUL REYES ROSETE ó PAUL REYES ROSETE.

24.--- En otro orden de ideas, y tomando en consideración la razón actuarial de fecha dieciocho de diciembre del año en curso, mediante el cual la actuario de la adscripción notifico la resolución de fecha quince de diciembre de la presente anualidad a la Licenciada **Rosa Jiménez Ríos**, Asesora Jurídica de la ofendida Elisa Zepeda Lagunas, y en el acto de la notificación dicha asesora **interpuso recurso** de apelación contra la determinación pronunciada en quince de diciembre del año dos mil veintitrés; en el que se dictó **AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR CON LAS RESERVAS DE LEY**, a favor de **GUSTAVO PAUL REYES ROSETE ó PAUL REYES ROSETE**; por el delito de **HOMICIDIO CALIFICADO CON LAS AGRAVANTES DE PREMEDITACIÓN Y VENTAJA**, que se dice cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de **MANUEL ZEPEDA LAGUNAS**, y por el delito de **TENTATIVA DE HOMICIDIO CALIFICADO CON VENTAJA**, que se dice cometido en agravio de quien en vida respondiera, **ELISA ZEPEDA LAGUNAS**.

25.--- En ese contexto, tomando en consideración la razón actuarial de fecha dieciocho de diciembre del año en curso, mediante el cual la ejecutora de la adscripción notifico la resolución de fecha quince de diciembre de la presente anualidad a la ofendida **Elisa Zepeda Lagunas**, quien en el acto de la notificación **interpuso recurso** de apelación contra la resolución de fecha quince de diciembre del año dos mil veintitrés; en el que se dictó **AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR CON LAS RESERVAS DE LEY**, a favor de **GUSTAVO PAUL REYES ROSETE ó PAUL REYES ROSETE**; por el delito de **HOMICIDIO CALIFICADO CON LAS AGRAVANTES DE PREMEDITACIÓN Y VENTAJA**, que se dice cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de **MANUEL ZEPEDA LAGUNAS**, y por el delito de **TENTATIVA DE HOMICIDIO CALIFICADO CON VENTAJA**, que se dice cometido en agravio de quien en vida respondiera, **ELISA ZEPEDA LAGUNAS**, señalando domicilio que indica, y autorizando a la Licenciada Rosa Jiménez Ríos para que la asista en segunda instancia y reciba acuerdos y notificaciones en su nombre, y proporcionando el correo electrónico que cita.

26.--- En ese orden, vista la razón actuarial de fecha dieciocho de diciembre del año en curso, mediante el cual la actuario de la adscripción notifico la resolución de fecha quince de diciembre de la presente anualidad a la víctima indirecta **Manuel Zepeda Cortes**, quien en el acto de la notificación **interpuso recurso** de apelación contra la resolución de fecha quince de diciembre del año dos mil veintitrés; en el que se dictó **AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR CON LAS RESERVAS DE LEY**, a favor de **GUSTAVO PAUL REYES ROSETE Ó PAUL REYES ROSETE**; por el delito de **HOMICIDIO CALIFICADO CON LAS AGRAVANTES DE PREMEDITACIÓN Y VENTAJA**, que se dice cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de **MANUEL ZEPEDA LAGUNAS**, y por el delito de **TENTATIVA DE HOMICIDIO CALIFICADO CON VENTAJA**, que se dice cometido en agravio de quien en vida respondiera, **ELISA ZEPEDA LAGUNAS**, señalando domicilio que indica, y autorizando quien a la licenciada Rosa Jiménez Ríos, para que lo asista en segunda instancia y reciba acuerdos y notificaciones en su nombre, y por proporcionando el correo electrónico que menciona.

27.--- Atento a los tres párrafos que anteceden (24, 25 y 26), luego entonces; se tiene a la Licenciada Rosa Jiménez Ríos, asesora jurídica de la ofendida Elisa Zepeda Lagunas, la ofendida Elisa Zepeda lagunas, así como la victima indirecta Manuel Zepeda Cortes; quienes de manera coincidente **interponen el recurso de apelación**, en contra de la resolución de fecha quince de diciembre del año dos mil veintitrés; en el que se dictó **AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR CON LAS RESERVAS DE LEY**, a favor de **GUSTAVO PAUL REYES ROSETE Ó PAUL REYES ROSETE**; por el delito de **HOMICIDIO CALIFICADO CON LAS AGRAVANTES DE PREMEDITACIÓN Y VENTAJA**, que se dice cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de **MANUEL ZEPEDA LAGUNAS**, y por el delito de **TENTATIVA DE HOMICIDIO CALIFICADO CON VENTAJA**, que se dice cometido en agravio de quien en vida respondiera, **ELISA ZEPEDA LAGUNAS**, dictado por este órgano jurisdiccional en la causa penal en que se actúa; por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 518, 519, 520, 521, 522, 523 fracción II, 524, 526 y demás relativos del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado y en el sistema tradicional, **SE ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN EN EFECTO DEVOLUTIVO**, que hacen valer la **Licenciada Rosa Jiménez Ríos**, asesora jurídica de la ofendida Elisa Zepeda Lagunas, la **ofendida Elisa Zepeda lagunas**, así como la **victima indirecta Manuel Zepeda Cortes**; en contra de la resolución señalada en líneas que antecede, por consiguiente; **SE ORDENA REMITIR**



TESTIMONIO DEL TOMO UNO, A PARTIR DEL AUTO DE FECHA VEINTIUNO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (TOMO DIEZ) Y EL TOMO ONCE, DE LA PRESENTE CAUSA PENAL, QUE ES DONDE SE ENCUENTRA LO RELACIONADO CON EL AHORA LIBERADO GUSTAVO PAUL REYES ROSETE Ó PAUL REYES ROSETE; A LA SALA PENAL COLEGIADA EN TURNO, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, por conducto de la oficialía de partes común del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca, para la correspondiente substanciación del **RECURSO DE APELACIÓN**, hecho valer por la **Licenciada Rosa Jiménez Ríos**, asesora jurídica de la ofendida Elisa Zepeda Lagunas, la **ofendida Elisa Zepeda lagunas**, así como la **victima indirecta Manuel Zepeda Cortes**; haciendo del conocimiento a la superioridad que la asesora jurídica, ofendida, victima indirecta y procesado, respectivamente ha señalado domicilio para oír acuerdos y notificaciones en segunda instancia, los tres primeros en la razón actuarial mientras que el ultimo en su escrito de cuenta; debiendo solicitarse el **acuse de recibo correspondiente**.

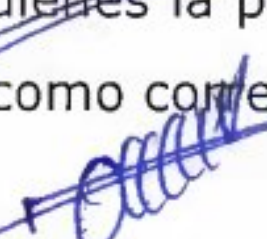
28.--- En ese orden de ideas, se da por recibido el escrito, suscrito y firmado por el ahora liberado **GUSTAVO PAUL REYES ROSETE Ó PAUL REYES ROSETE**, recibido en data veinte de diciembre del año en curso, atento a su contenido, se tiene al promovente, señalando domicilio para oír acuerdos y notificaciones en segunda instancia, así como por autorizando a los profesionistas que cita en su ocurso de cuenta para que los oigan en su nombre, escrito que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda.

29.--- Por último, y toda vez que los procesados **FERNANDO GAVITO MARTINEZ, ALFREDO BOLAÑOS PACHECO**, se encuentran albergados en el **Centro de Internamiento Varonil, con residencia en San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca**; mientras que el procesado **FRANCISCO DURAN ORTIZ**, el mismo se encuentra privado de su libertad en el **Centro de Internamiento con residencia en Cuicatlán, Oaxaca**; y dichos Centros se encuentran fuera del ámbito de competencia de este órgano jurisdiccional, por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 161, 162, 164, 171 y demás relativos del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca, vigente en el Estado y en el sistema tradicional **SE ORDENA GIRAR EXHORTOS CON LOS INSERTOS NECESARIOS** al a).- **JUZGADO DEL SISTEMA ADVERSARIAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES; CON RESIDENCIA EN TANIVET, TLACOLULA, OAXACA**; y b).- **AL JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, OAXACA**; para que en auxilio de las labores de

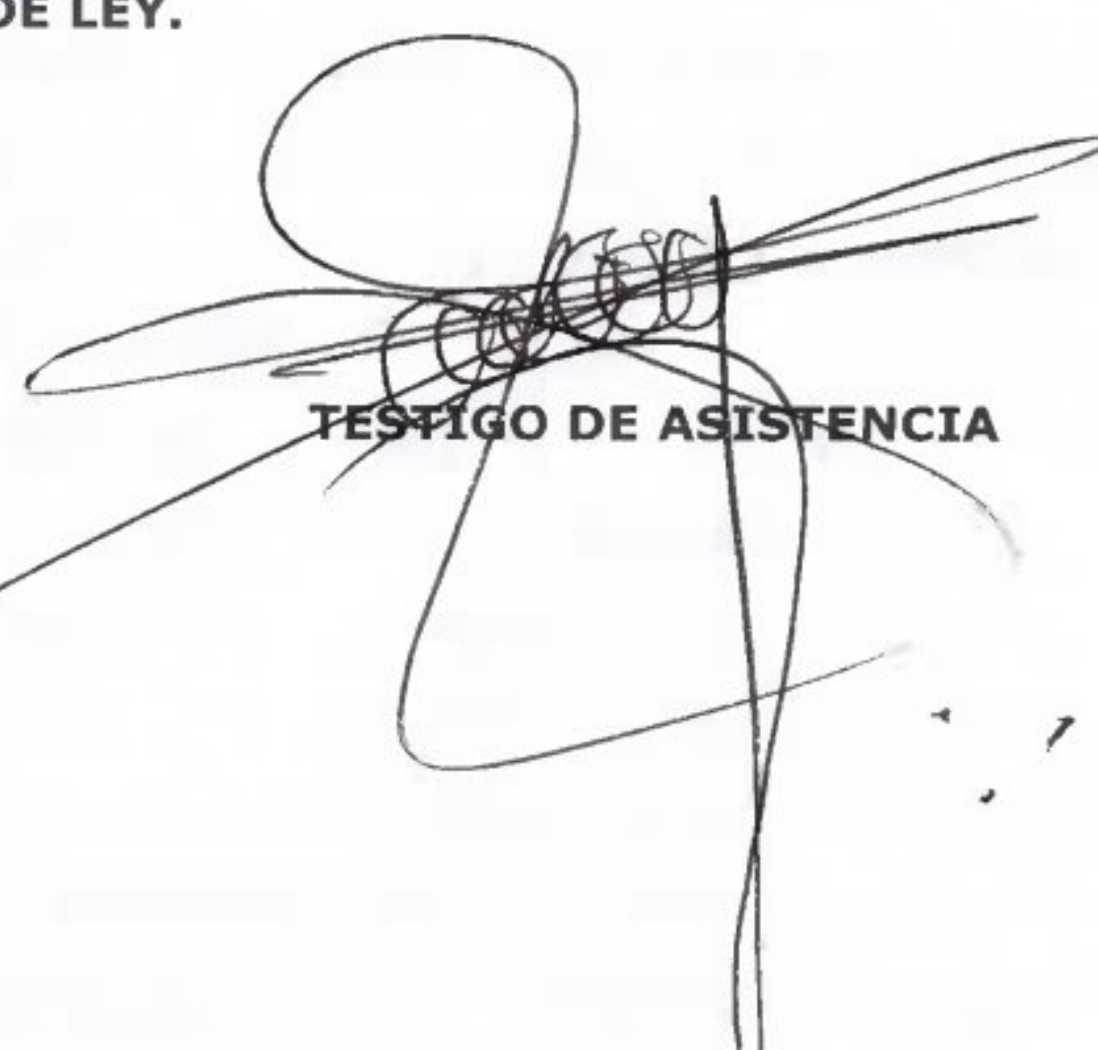
este Juzgado, ordenen a quien corresponda **NOTIFIQUEN** el presente auto a los procesados citados al inicio del presente párrafo; con la observación que dicha notificación se deberá de realizar por conducto de un INTÉRPRETE EN EL IDIOMA CASTELLANO AL MAZATECO Y VICEVERSA, y una vez diligenciado, lo devuelvan a la brevedad posible a este Juzgado, con las constancias por duplicado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- - - - -

Así lo proveyó y firmó el Licenciado **ARMANDO MARCELINO PEREZ ALMARAZ**, Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Primero Penal de éste Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; en términos del artículo 36 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca; quien actúa por ante las testigos de asistencia; Ciudadana Pasante de Derecho **LUCIA GOMEZ LOPEZ**, por sus generales llamarse como ha quedado escrito, de cuarenta y uno años de edad, de estado civil casada; con domicilio oficial el ubicado en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez, Oaxaca; y la Ciudadana Pasante de Derecho **LAURA ALLENDE MARTINEZ**, por sus generales llamarse como ha quedado escrito, de treinta y dos años de edad, de estado civil soltera; con domicilio oficial el ubicado en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez, Oaxaca; quienes se identifican con su gafete oficial, otorgado por la Dirección de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca; el cual contiene una fotografía que coincide con los rasgos fisonómicos de quienes la presentan, las cuales se ordenan agregar a los autos para que obre como corresponda; quienes dan fe. - - - - -


**EL SECRETARIO DE ACUERDOS
ENCARGADO POR MINISTERIO DE LEY.**


TESTIGO DE ASISTENCIA


TESTIGO DE ASISTENCIA